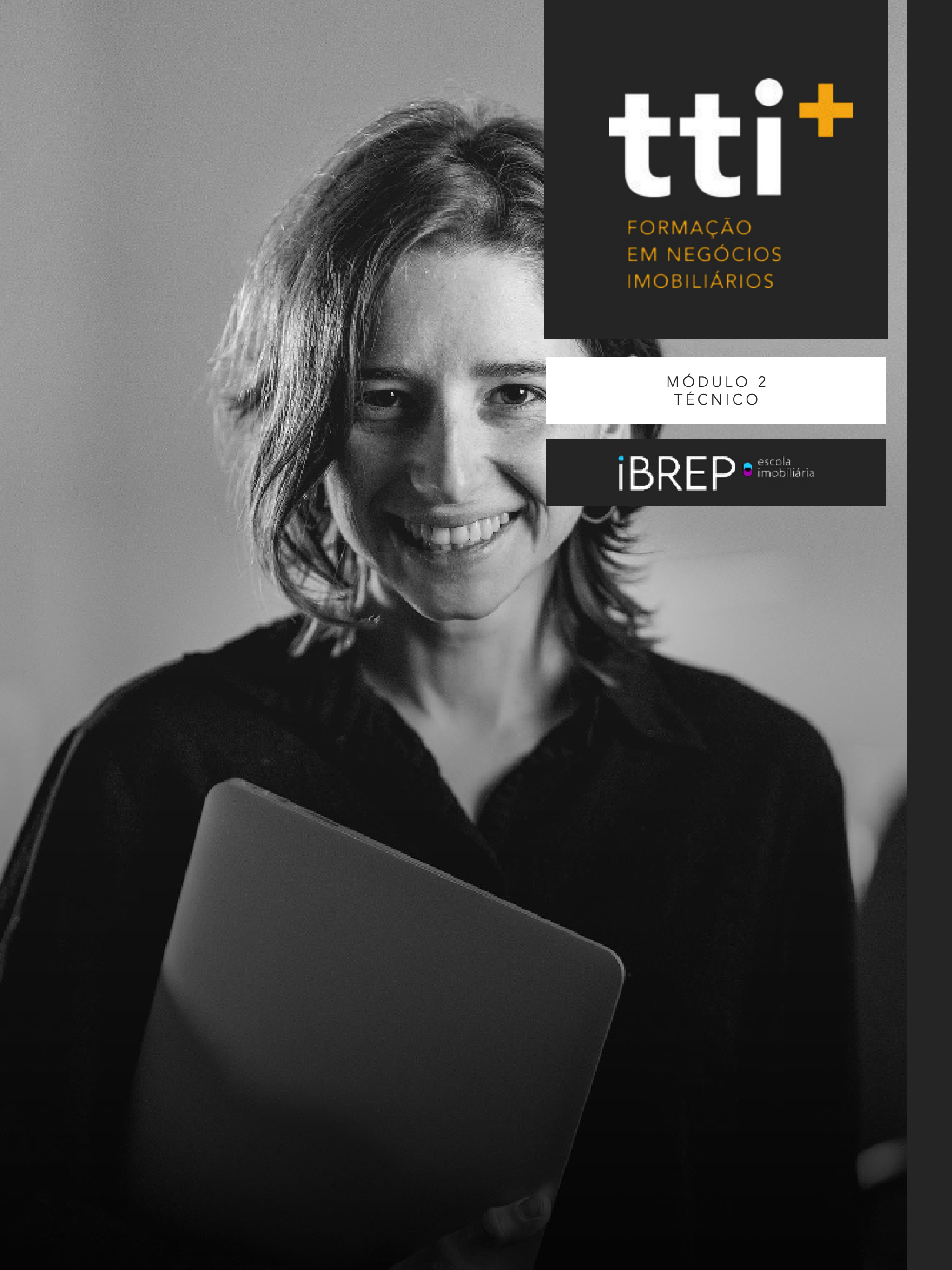




tti+

FORMAÇÃO
EM NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS

MÓDULO 2
TÉCNICO

IBREP  escola
imobiliária

Você está no Módulo Técnico!

Nesse módulo, você vai dominar aspectos essenciais relacionados à construção civil, desde o terreno até **detalhes da arquitetura e toda a documentação** imobiliária necessária.

As disciplinas desse módulo são:

1. Noções de construção civil para corretor
2. O que um corretor precisa saber sobre arquitetura?
3. Direito imobiliário para quem não é advogado
4. Documentação imobiliária de "A" a "Z".

Você pode clicar nos links acima para ir direto para a página da disciplina.

Bons estudos!

2

MÓDULO TÉCNICO

1. NOÇÕES DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CORRETOR

Diversas razões justificam a necessidade de estudar aspectos da construção civil em um curso para ser corretor imobiliário.

O motivo mais importante de todos é que reconhecer os processos de construção, desde o início do projeto até a conclusão da obra, assim como, as características físicas e técnicas da propriedade permitem uma melhor avaliação da qualidade da construção e identificar possíveis problemas estruturais ou de manutenção que podem afetar o valor de uma propriedade.

Os clientes confiam nos corretores para obter orientações e conselhos na compra ou venda de imóveis, portanto, responder as perguntas dos clientes de forma precisa e relevante fornece uma visão mais completa do imóvel, consequentemente, melhor a negociação por aumentar a confiança do cliente com o corretor para atender suas necessidades.

Nesta disciplina você será introduzido aos princípios fundamentais da construção civil, fornecendo-lhe um conhecimento básico sobre os aspectos técnicos e práticos relacionados à indústria da construção.

O objetivo desta disciplina é que você seja capaz de dominar os aspectos básicos e essenciais relacionados à construção civil, normas, códigos de obras, ou seja, compreender os detalhes de uma obra e seu projeto arquitetônico.

Missão:

- ✓ Reconhecer e definir um canteiro de obras e as partes que o compõem.
- ✓ Diferenciar padrões construtivos;
- ✓ Interpretar os projetos que compõem uma edificação.
- ✓ Perceber as normas técnicas e a importância para o exercício da profissão;
- ✓ Identificar que aspectos desvalorizam um imóvel.

1.1 NOÇÕES BÁSICAS DE UMA OBRA PARA CORRETOR DE IMÓVEIS

Canteiro de obras

São Instalações provisórias com áreas determinadas para a execução e apoio dos serviços. Normalmente existem duas áreas: a operacional e a de vivência.

Canteiro de obra operacional: são as frentes de trabalho, como escritório, portaria, depósitos, almoxarifado, movimentação de cargas, centrais de trabalho. Objetivo de controlar o que entra e sai da obra.

Escritório e setor administrativo: equipe técnica e toda a documentação.

Portaria: controle de entrada e saída de pessoas e insumos;

Centrais de trabalho: Serviços como carpintaria, ferragens, concreto etc;

Depósitos: locais de armazenagem;

Canteiro de vivência: é constituído nos canteiros de obras e frentes de trabalho, necessárias para a alimentação, repouso, lazer e necessidades de higiene dos trabalhadores.

1.2 QUAL A DIFERENÇA ENTRE PADRÃO CONSTRUTIVO E EDIFICAÇÕES?

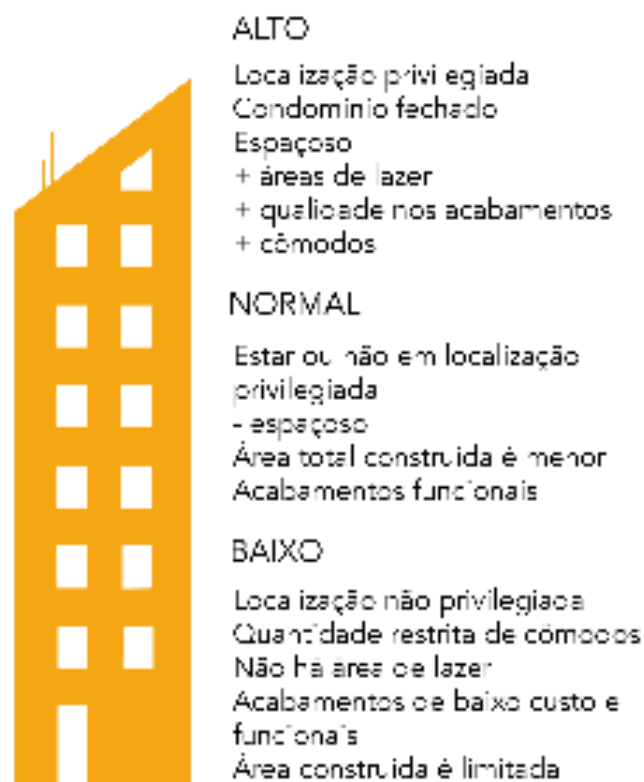
Edificação

É uma construção com a finalidade de abrigar atividades humanas.

Padrões construtivos

Se refere aos custos padrões de uma residência, sendo classificados como alto padrão, normal e baixo padrão. No baixo padrão que seriam os imóveis populares há ainda o padrão econômico e popular.

A seguir, uma representação das diferenças entre alto, normal e baixo padrão:



1.3 TIPOS DE PADRÕES CONSTRUTIVOS

Os padrões construtivos são regidos pela NBR 12721 de 2006 (Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios - Procedimento), nesta norma se encontra um catálogo de tabelas que especifica as principais características das edificações de acordo com diversos parâmetros.

Além destes padrões construtivos, a ABNT NBR 12721 de 2006 divide as edificações em quatro categorias distintas, sendo residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, edificação comercial (salas e lojas) e galpão industrial.

RECORTE DA NBR 12721, TABELA 1: PADRÃO BAIXO, NORMAL E ALTO.

Tabela 1 — Características principais dos projetos-padrão

Residência unifamiliar		
Residência padrão baixo (R1-B)	Residência padrão normal (R1-N)	Residência padrão alto (R1-A)
Residência composta de dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque.	Residência composta de três dormitórios, sendo um suíte com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda (abrigo para automóvel).	Residência composta de quatro dormitórios, sendo um suíte com banheiro, banheiro social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa e varanda (abrigo para automóvel).
Área real: 58,64 m ² Área equivalente: 51,94 m ²	Área real: 105,44 m ² Área equivalente: 99,47 m ²	Área real: 224,82 m ² Área equivalente: 210,44 m ²

Fonte: Você encontra as normas na íntegra [clcando aqui](#).



Padrão alto

São edificações que possuem localização privilegiada, estando próximas de locais importantes dentro da cidade, como o próprio centro da cidade, praças, hospitais, shopping centers, ou então em um condomínio fechado. Além disso, essas edificações possuem um número de cômodos superior aos das edificações dos outros padrões (que também são mais espaçosos), contendo, geralmente, mais áreas de lazer.

Esses cômodos maiores e em maior número fazem com que a edificação tenha uma área total maior em comparação com os outros padrões;

As edificações de padrão alto conseguem entregar uma separação bem definida entre as áreas íntimas, sociais e de serviço. Possuem acabamentos mais sofisticados, com custos mais elevados, desde o tipo de piso, a qualidade da tinta, esquadrias e móveis, além de alguns artigos considerados de luxo, como banheiras de hidromassagem, por exemplo.

Padrão normal

As edificações de padrão normal, diferentemente das de padrão alto, podem estar ou não em localização privilegiada. Possuem um número de cômodos que atendem às necessidades do(s) morador(es), além de áreas de lazer.

Apesar de serem confortáveis, os cômodos

das edificações de padrão normal não são tão espaçosos como as do padrão alto (fazendo com que a sua área construída total seja menor) e os acabamentos utilizados visam a funcionalidade em detrimento da estética, muitas vezes. Também não são comumente encontrados artigos de luxo.

Mesmo assim, as edificações de padrão normal conseguem entregar uma divisão bem definida entre áreas íntimas e sociais e de serviço.

Padrão baixo

Estas edificações geralmente não possuem localização privilegiada, apesar de não ser uma regra.

Normalmente possuem uma quantidade restrita de cômodos, que também possuem espaço limitado, sendo funcionais e não possuem área de lazer. As áreas íntimas, de serviço e social podem estar conjuntas ou então há somente a separação da área íntima.

Os acabamentos utilizados nestas edificações são de custo mais acessível e destinam-se à funcionalidade.

Na tabela 2, abaixo, há uma lista extensa e detalhada dos tipos de acabamentos externos e internos, por cômodo, pisos, tipo e material das esquadrias (até mesmo o material da maçaneta das portas), e muito mais, para o enquadramento de um projeto ou edificação. É interessante perceber que, a NBR apresenta inclusive espessura de madeira.

RECORTE DA NBR 12271, TABELA 2: ESPECIFICAÇÕES DOS ACABAMENTOS NOS ORÇAMENTOS DOS PROJETOS-PADRÃO RESIDENCIAIS

Tabela 2 — Especificações dos acabamentos nos orçamentos dos projetos-padrão residenciais

Serviço/local	Acabamento	Padrão		
		Alto	Normal	Baixo
Portas:				
	- Externas e internas sociais	Madeira maciça lisa encerada Batente e guarnição de madeira para cera	Madeira compensada lisa, com 3,5 cm de espessura, pintura esmalte acetinado fosco Batente e guarnição de madeira para pintura esmalte	Madeira, semi-oca, com 3,5 cm de espessura, sem pintura de acabamento Batente de ferro para pintura esmalte

Fonte: Você encontra as normas na íntegra [clikando Aqui](#).

1.4 QUAIS PROJETOS COMPÕEM UMA EDIFICAÇÃO?

Para a construção civil, projeto é a atividade ou serviço integrante do processo de construção, responsável pelo desenvolvimento, organização, registro e transmissão das características físicas e tecnológicas especificadas para uma obra, a serem consideradas na fase de execução.

Quais Projetos Compõem uma Edificação?

- Arquitetônico
- Elétrico
- Hidráulico
- Estrutural
- Paisagismo
- Entre outros

Projeto Arquitetônico

Um projeto arquitetônico é um esboço essencial para qualquer edificação. Constitui-se de plantas baixas, cobertura, cortes, layout gráfico, fachada, entre outros para que possa se observar e materializar a ideia da edificação.

Projeto Estrutural

Dimensiona as estruturas da edificação, pilares, vigas, lajes etc.

Projeto Elétrico

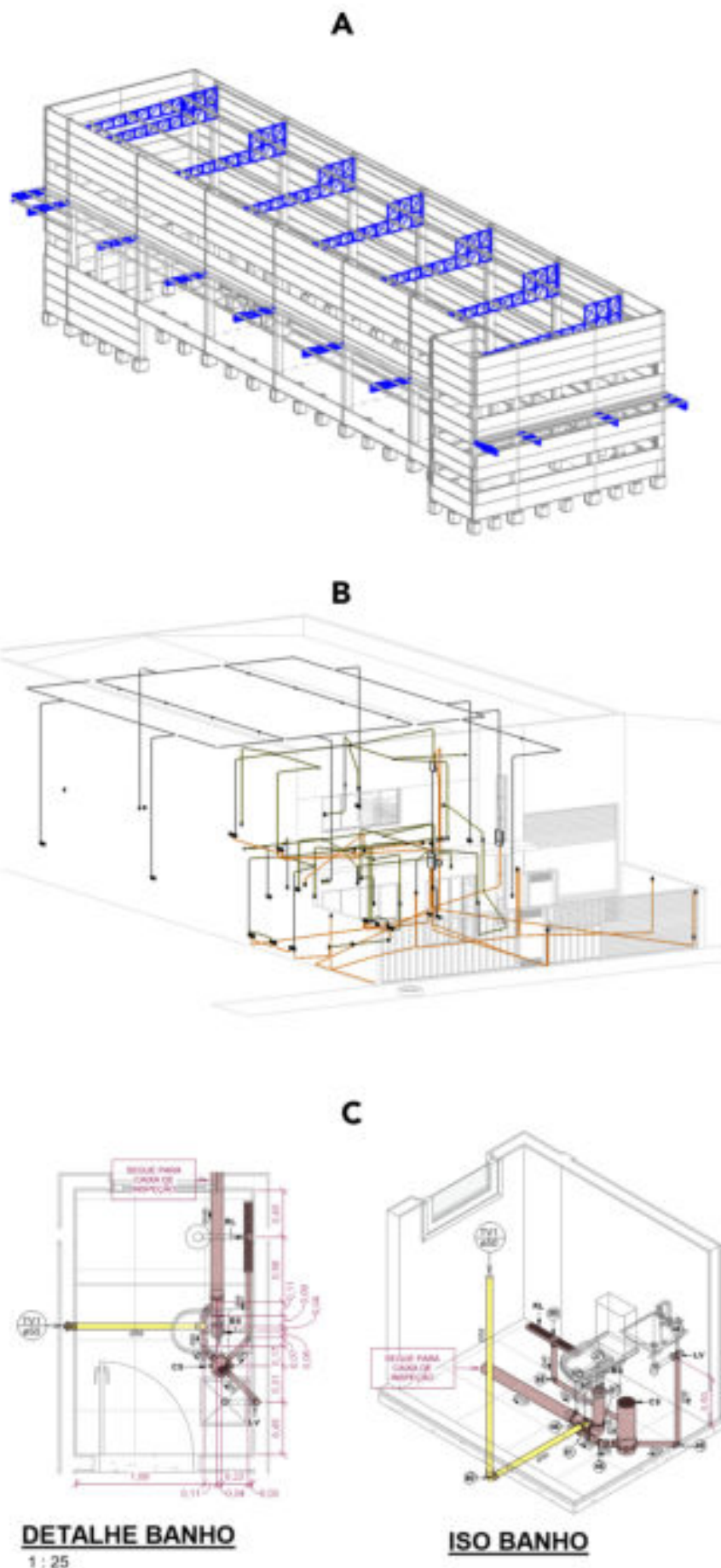
Apresenta os cálculos, desenhos, gráficos, instalação, ou seja, tudo o que se refere com a instalação elétrica, de acordo com as normas brasileiras.

Projeto hidráulico (hidrossanitário)

Analisa os aspectos técnicos da instalação hidráulica. Nele são definidos por onde passarão as tubulações, posição e suporte da caixa d'água, características e tipos de tubos e conexões, entre outras partes do sistema sendo de água quente e fria.

Todos os projetos são compatibilizados, ou seja, nenhum projeto irá interferir no outro. Com isso, garante uma boa execução da obra.

EXEMPLOS DE PROJETOS: A - PROJETO ESTRUTURAL; B - PROJETO ELÉTRICO; C - PROJETO HIDROSSANITÁRIO



Fonte:

Projeto Estrutural: [Clique Aqui.](#)

Projeto Elétrico: [Clique Aqui.](#)

Projeto Hidrossanitário: [Clique Aqui!](#)

Há projetos que são específicos, dependendo do empreendimento, tais como : projeto de área de lazer, projeto de gás, projeto de PPCI (Projeto de Prevenção contra Incêndio), projeto de paisagismo etc.

1.5 QUE TIPOS DE IMÓVEIS EXISTEM? (GALPÕES, APARTAMENTOS, CASAS ETC.)

Casa germinada

Há uma casa ao lado da outra, podem ser iguais ou espelhadas.

Sobrado

Casa com dois ou mais andares.

Bangalô

Casa que possui uma área externa coberta - varanda.

Edícula

Casa que possui uma área no fundo, podendo ser um espaço gourmet, outra casa, área de serviço etc.

Apartamentos

Residências no estilo vertical.

Kitnet

Apartamento com um único cômodo, com um espaço específico para o banheiro. A área é de no máximo 50m².

Flat

Apartamento residencial, também conhecido como apart-hotel, dispõe de serviços de comodidade similares a um hotel, como por exemplo, lavanderia e limpeza diária (possuem valores mais baixos do que um hotel convencional). Possui mais que 50m².

Loft

Unidade sem divisórias (verticais e horizontais) entre os cômodos e têm inspiração nos galpões e armazéns americanos dos anos 70.

Também possui um banheiro separado como a kitnet, porém, o loft possui mais do que 50 m².

Studio

Possuem um quarto-sala-cozinha (como único cômodo) e mais um banheiro. Sendo menores que as kitnets. Localizados em regiões centrais, se tornaram tendência nas grandes cidades.

EXEMPLOS DE TIPOS DE IMÓVEIS

CASA GERMINADA ESPELHADA



SOBRADO



BANGALÔ



EDÍCULA



APARTAMENTOS



KITNET



FLAT



LOFT



STUDIO



Outros tipos de Imóveis

Lojas: Mais conhecido entre os tipos de imóveis comerciais. Podem ter vários tamanhos, pontos específicos.

Salas comerciais: São compostas por sala de reuniões, auditórios, consultórios, recepção etc.

Andar corrido: Utilizado por grandes empresas que abrigará variados setores da mesma empresa. Trata-se de um andar inteiro.

Depósito/armazém: Objetivo de estocar e armazenar produtos e mercadorias. Imóvel comercial essencial para fabricantes, importadoras, atacadistas, entre outras. Encontram-se em pontos estratégicos.

Galpão: Muito utilizado para armazenamento de grãos. Galpões abrigam fábricas e linhas de produção inteiras, além de armazéns de pequeno porte.



BORA PRATICAR?

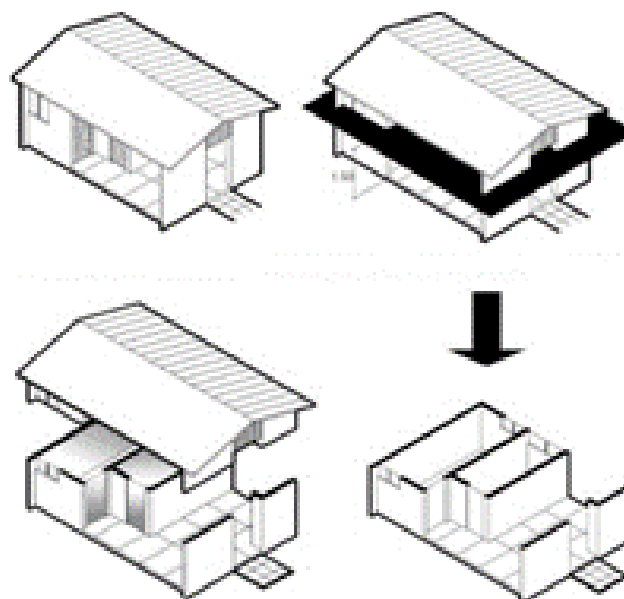
1. Anote ao lado de cada frase o tipo de imóvel ao qual as frases fazem referência:
 - a) São úteis para proteção contra ações da natureza (chuva, calor, luz direta e outros): _____
 - b) São propriedades ligadas estruturalmente umas às outras, onde o espaço total do terreno é dividido de forma igual. _____
 - c) Ideal para abrigar os materiais, ajuda em questões logísticas estando localização em pontos estratégicos interessantes para os parceiros, fornecedores e consumidor final. _____
 - d) Possuem apenas dois cômodos, um quarto-sala-cozinha e mais um banheiro. _____

Gabarito: a) galpões b) casa germinada c) depósitos/armazéns d) studio

1.6 CONHECENDO A PLANTA DE UM IMÓVEL

Planta baixa

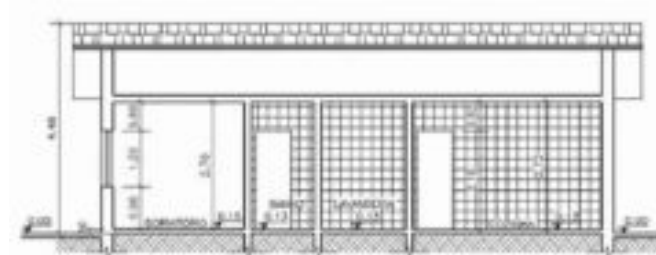
É a vista superior de um projeto. Trata-se de um corte em uma altura de 1,5 m do imóvel.



Fonte: CADKlein

Corte

É um corte no eixo vertical para representar detalhes internos.



Localização da casa

A fachada estará sempre no lado norte. Para representar o norte da casa usam-se símbolos.

SÍMBOLOS DE NORTE



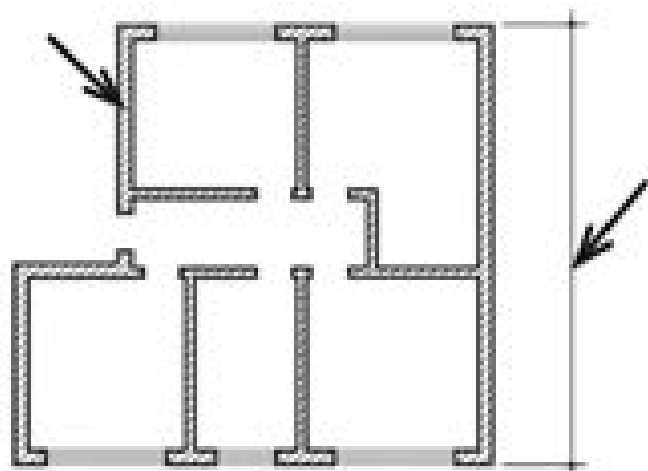
N = norte geográfico

NM = norte magnético

NP = Posição relativa dos objetos em relação ao norte. Sempre acompanhado do norte verdadeiro.

Paredes

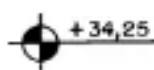
Representadas por linhas mais fortes com a distância entre elas e as aberturas de janelas e portas.



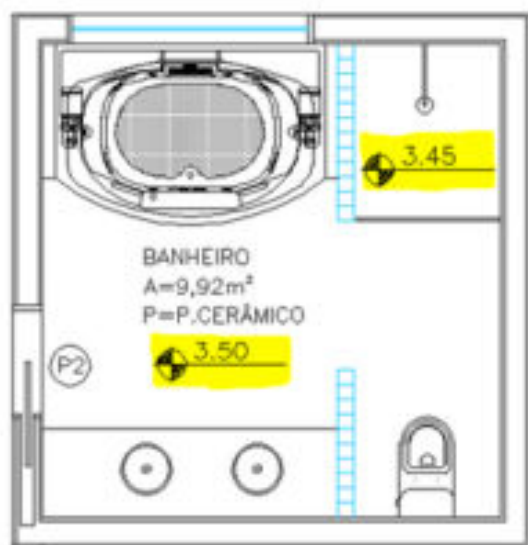
Níveis

A altura de cada cômodo aparecerá com um símbolo e o valor do quanto está acima ou abaixo do nível do terreno.

SÍMBOLO DE NÍVEL



COMO VISUALIZAR O NÍVEL EM UMA PLANTA BAIXA



Fonte: [Clique Aqui.](#)

Legenda:

A legenda das plantas ficam no canto inferior direito dos desenhos arquitetônicos.

Consiste de todas as informações do projeto, escala materiais, empresa ou instituição, data, entre outros dados.

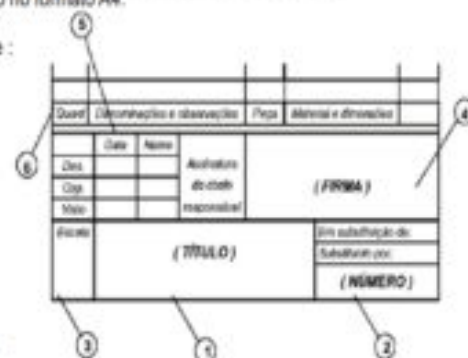
REPRESENTAÇÃO DA LEGENDA

A legenda deve ficar no canto inferior direito nos formatos A3, A2, A1 e A0, ou ao longo da largura da folha de desenho no formato A4.

A legenda consiste basicamente de:

- 1 - título do desenho
- 2 - número
- 3 - escala
- 4 - logo da empresa/instituição
- 5 - data e nome
- 6 - descrição dos componentes:

- quantidade
- denominação
- peça
- material, normas, dimensões



1.7 ASPECTOS DE VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DE UM IMÓVEL

Desvalorizam um imóvel

- Falta de manutenção: lixo, pintura apagada etc.
- Falta de segurança
- Escassez e espaço: espaços mal aproveitados
- Ausência de garagem
- Excesso na decoração
- Documentação atrasada
- Regularização

Valorizam um imóvel

- Localização
- Segurança
- Facilidades do entorno
- Condições da residência
- Tecnologias

1.8 PAREDES

O que é parede?

Uma parede é um elemento arquitetônico cuja função é a divisão ou vedação dos espaços. Além disso, pode promover o isolamento hídrico, acústico e térmico da edificação. Pode também ser usada para resistir a esforços verticais, neste caso chamada de parede estrutural.

As paredes podem ser de tijolos, gesso (*drywall*), concreto, pedra, barro ou algum outro elemento que permita resistência à construção. Normalmente, paredes de gesso têm por função específica apenas a divisão interna de ambientes.

Paredes de Vedação

Apenas dividem ambientes.

1. Parede de Alvenaria: tijolos.



2. Paredes de Drywall: gesso, serve para ambientes internos e sem contato com a umidade.



3. Paredes de Wood Frame: similares as de Drywall, porém, feita com madeira maciça e chapas de revestimento formado por lascas de madeira reflorestada coladas em variados sentidos e direções.



Paredes Estruturais

Distribuem a carga das estruturas, além de também dividir os cômodos.

EXEMPLOS:

1. Paredes de blocos de Concreto: Em uma forma metálica é colocada todas as

ferragens e o que for preciso de instalações, tais como, hidráulica e elétrica.

2. Paredes de blocos cerâmicos: segue como a parede de concreto.

3. Paredes Light Steel Frame (LSF): Utiliza perfis leves de aço galvanizado que formam a base da casa, é como um esqueleto que suporta uma alta carga de peso da construção.

4. Paredes de concreto: São paredes formadas por um único elemento moldado no local (in loco). As formas montadas no local são preenchidas de concreto, e, após 24h já é possível desenformar.

1.9 COBERTURAS

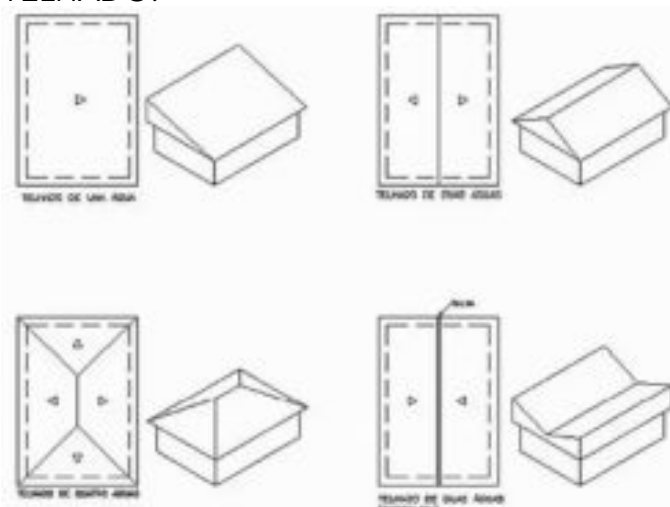
Coberturas ou telhado é o conjunto de elementos e componentes com a função de assegurar estanqueidade às águas pluviais e proteger os demais sistemas da edificação.

Tipos de Telhados

1. Telhados aparentes

Utilizado em diferentes tipos de projetos, as telhas geralmente fazem parte da fachada da casa, então, são escolhidos materiais com um bom acabamento.

ESQUEMA EM PLANTAS DOS TIPOS DE TELHADO:



Uma água possui apenas uma inclinação

Duas águas é um telhado com duas inclinações.

Com 3 águas ou mais, depende do projetista e a necessidade.

2. Telhados embutidos ou planos

O telhado não é visível na fachada da casa, o seu acabamento pode ser com telhas ou diretamente na laje. Exige um cuidado maior na manutenção do que os demais tipos de coberturas.

EXEMPLO - LAJE EMBUTIDA



3. Lajes

A finalização é diretamente na laje, portanto, é imprescindível uma mão de obra especializada para executar a impermeabilização.

EXEMPLO DE LAJE



4. Terraço

A casa ganha mais um ambiente, geralmente para lazer. Necessitará de impermeabilização também.

EXEMPLO DE TERRAÇO



5. Telhado invertido

Conhecido como telhado borboleta, é uma solução criativa para inovar no design. A inclinação é o contrário dos tradicionais, as quedas levam a água da chuva para uma calha central.

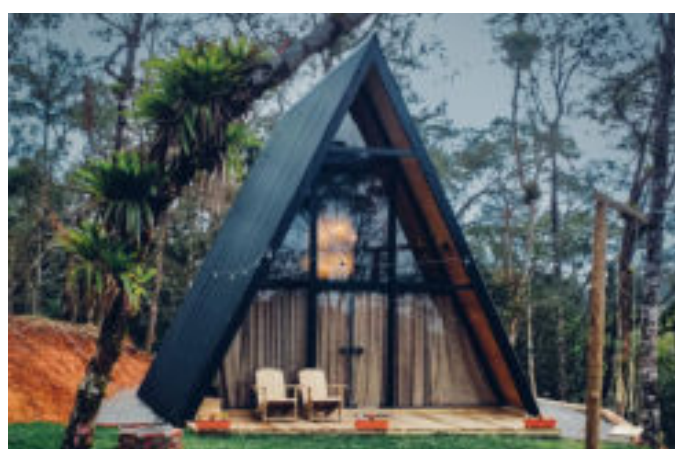
EXEMPLO - TELHADO INVERTIDO



6. Telhado tipo chalé

O telhado praticamente encosta na superfície do chão, seguindo o modelo de duas águas.

EXEMPLO - CHALÉ



7. Telhado de vidro

O principal objetivo é proporcionar a entrada de iluminação natural, além da paisagem que pode ser apreciada a qualquer momento.

8. Telhado Verde

Sustentável, podendo ser de grama ou plantas e flores, com a capacidade de melhorar o ar do entorno da casa.

Precisa ser feito com empresas especializadas.

EXEMPLO - TELHADO VERDE



1.10 ESQUADRIAS

A função das esquadrias é a ventilação e iluminação dos cômodos.

Materiais de esquadrias

- Alumínio
- Madeira
- Ferro
- Vidro
- PVC

Tipos de Esquadrias

- Esquadria de correr
- Basculante
- De abrir: pode ser externo ou interno
- Camarão ou articulada
- Guilhotina

1.11 REVESTIMENTO E OUTROS ELEMENTOS

Revestimentos é uma camada externa, formada pela aplicação de um material específico para cobrir uma área acabamento.

Objetivo: proteção de elementos da construção além de estética.

Revestimentos de Teto

São exemplos, os forros de madeira e gesso, pinturas, texturas, papel de parede etc.

Revestimentos de Parede

Na parte interna os revestimentos de paredes atuam na proteção quando se trata de áreas molhadas, mas o aspecto decorativo ainda é o mais forte. Podem ser de cerâmica, porcelanato, pedras, texturas e pinturas.

EXEMPLO DE REVESTIMENTO DE PAREDE



VANTAGENS E DESVANTAGENS DE CADA MATERIAL, EM ESQUADRIAS

	ALUMÍNIO	MADEIRA	FERRO	VIDRO	PVC
Resistência à oxidação	sim	sim	não	sim	sim
Isolamento acústico	sim	sim	Baixo	sim	sim
Preço	acessível	variável conforme a madeira	variável	acessível	alto
Manutenção	baixa	Alto	Alta	sim	baixo
Resistência	sim	sim	sim	sim	sim
Isolamento térmico	não	sim	não	sim	sim
Leveza	Alta	Alto	baixo	baixo	Alto

Revestimentos de Piso

Separados por pisos interno, externo e usos especiais. Na área externa necessita um piso mais resistente. Já os especiais são utilizados em áreas internas ou externas para à proteção ou alta durabilidade, dependendo do uso.



BORA PRATICAR?

1. Qual a principal diferença entre pisos e revestimentos?

Gabário: Pisos são exclusivamente aplicados no chão, enquanto revestimentos podem ser aplicados em qualquer lugar.

1.12 O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA

Cada cidade possui suas próprias normas no que diz respeito à sua política de desenvolvimento.

Cada cidade possui então o seu plano diretor, que indica a forma de ordenamento urbano possui como objetivo padrão reconhecer as áreas de interesse em desenvolvimento.

O plano diretor delimita altura de edifício, zonas de interesse industrial, zonas onde

não haverá edificação superior a dois ou três andares, entre outras limitações, que irão variar conforme o município.

Alguns documentos importantes para o corretor imobiliário:

- Direito de construir: Artigos 1.299 a 1.313, Código Civil.
- Lei de Parcelamento do solo (6.766/79)
- Estatuto das Cidades – Lei 10.257/01
- Documentos Urbanísticos – Planos Diretores
- Parâmetros Convencionais

O Estatuto das Cidades estabelece os parâmetros de política urbana. Já a Lei de Parcelamento do Solo (6.766/79) prevê a aprovação dos órgãos públicos para regularização dos loteamentos.

EXEMPLOS DE LIMITAÇÕES URBANAS:

- Conforme o artigo 1301 do código civil, a distância entre janelas de prédios passa a ser de 3 metros, e esta regra para áreas rurais se faz diferente das áreas urbanas.
- As cidades com patrimônio histórico, como é o caso de Ouro Preto (MG), Salvador (BA), dentre outras, são casos de limitação. As fachadas são um exemplo do que não pode ser alterado.

MG - OURO PRETO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO



- Regras para condomínios e lotes, pode ser tamanho mínimo do imóvel, tipo de material (apenas alvenaria), uso ou não de muros ou grades, tipos de revestimentos a serem usados etc.
- A altura dos prédios pode variar conforme o plano diretor do município, como é o caso da cidade de Balneário Camboriú onde há os prédios mais altos do país porque a legislação permite.



BORA PRATICAR?

1. São parâmetros de política urbana a organização e destinação da utilização de imóveis. O controle do uso do solo visa evitar:
 - a) A poluição e degradação ambiental
 - b) O êxodo rural
 - c) A quantidade de deslocamento
 - d) A compra e venda de imóveis
2. São exemplos da limitação de construir:
 - a) Pé direito da unidade
 - b) Marca de produtos que deverão ser utilizados na construção
 - c) Tipo do revestimento a ser utilizado
 - d) Cercar ou não cercar a unidade.

Gabarito: 1) a 2) d.

1.13 TENDÊNCIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CORRETOR DE IMÓVEIS

Antes de abordar as tendências é importante destacar alguns desafios enfrentados no Brasil para a modernização da construção civil:

- impostos altos;
- cultura conservadora nas empresas;
- pouca transferência de conhecimento;
- falta de novos talentos

A consequência disso é o alto custo. Conforme o artigo 1301 do código civil, a distância entre janelas de prédios passa

a ser de 3 metros, e esta regra para áreas rurais se faz diferente das para aumentar a produtividade e prazos excessivamente longos, que prejudicam o crescimento do setor.

Qual o caminho para reverter estes desafios?

Uma solução é ter uma visão estratégica, industrializando a construção.

Mas afinal, o que é industrialização da construção?

4 pontos são importantes para se compreender o que é a industrialização da construção:

1. Focar nos sistemas
2. Desenvolvimento de empreiteiros especializados
3. Cooperação da cadeia
4. Processos de gestão modernos.

Vantagens da industrialização da construção:

- Maior precisão geométrica;
- Mais qualidade com controles mais rigorosos na produção;
- Agilidade na execução de tarefas;
- Redução do prazo de execução;
- Diminuição de desperdícios e custos;
- Diminuição da mão de obra qualificada (que está escassa);
- Mais segurança no canteiro de obras;
- Entre outros.

A industrialização foca no projeto e não no produto!

Para realizar uma construção rápida é necessário estruturas rápidas, como é o caso de estruturas metálicas, das lajes pré-fabricadas, de sistemas hidráulicos e elétricos também pré-fabricados! Portanto, os módulos são todos realizados em fábrica.

A seguir uma comparação entre as vantagens e desvantagens de uma estrutura metálica e uma estrutura de concreto:

Estrutura metálica:

- Naturalmente precisa
- Possui tolerâncias +/- 0,5 a 0,7 cm
- Altíssima produtividade (1,0 a 1,2 homens por hora por m²)
- Ciclo de 2 lajes a cada 5 dias.

Estrutura de concreto

- Naturalmente imprecisa
- Acontece no canteiro de obras
- Tolerâncias +/- 3 a 5 cm
- Baixa produtividade
- Ciclos de 1 laje a cada 5 ou 6 dias.

Desafios de construções modulares:

- design
- dimensões do módulo
- Peso máximo do módulo e equipamentos de montagem
- Acessibilidade aos canteiros de obra
- Pontos de fixação dos módulos e acabamentos internos
- Desempenho
- Burocracia estatal
- Normas e regulamentos obsoletos
- Custo alto

Testes Homologatórios que precisam ser apresentados

- resistência estrutural
- resistência a movimentação e à montagem
- estanqueidade a água
- isolamento acústico externo e entre unidades (vertical e horizontal)
- isolamento térmico
- resistência ao fogo
- construtibilidade e segurança de montagem
- avaliação da vida útil conforme NBR-15575.

**BORA PRATICAR?**

- **1.** As duas principais amarras da modernidade da construção, são?
- **a)** Tributos assimétricos e Prazos excessivos
- **b)** Muitos tributos e Prazos curtos
- **c)** CCI e Prazos médios
- **d)** Mão de obra e Tecnologia
- **e)** Legislação e Insumos

Gabarito: 1) a

ANOTAÇÕES

1. NOÇÕES DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CORRETOR

Nesta disciplina você aprendeu a:

- Reconhecer a NBR 12721 DE 2006, e o que ela pode mencionar sobre padrões construtivos;
- Conceituar plano diretor e a sua importância;
- Interpretar quais os projetos arquitetônicos compõem uma edificação;
- Diferenciar os materiais e tipos de paredes, coberturas, esquadrias e revestimentos.
- Reconhecer os desafios enfrentados no Brasil na área da construção civil;
- Identificar a importância da industrialização e modernização civil no Brasil;
- Interpretar os elementos que podem tornar uma obra mais rápida na execução.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BLÜCHER, 2001. ALTET, Xavier Barral. História da Arte. Papirus: São Paulo, 1990.

CARVALHO JUNIOR, R. de. Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura. 2a ed. revista, Ampliada e Atualizada. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2010.

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2º ed., Editada Wmf Martins Fontes, 2010.

HAUSER, Arnold. História Social da Arte e da Literatura. Martins Fontes: São Paulo, 2000.

MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico. 4a. Ed. Editora Edgard.

NESE, Flávio José Martins. Como Ler Plantas e Projetos,.1a. Ed. PINI, 2014.

NEVES, Laert Pedreira. Adoção do Partido na Arquitetura. 3º ed. Edufba, 2011.

NEUFERT, E. Arte de Projetar em Arquitetura. 18º ed. GG Editora, 2013.

REZENDE, A. S. E GRANZOTO, L. R. Apostila: Desenho Técnico de Edificações. UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2007.

SCHULER, Denise; MUKAI, Hitomi. Apostila da Disciplina de Desenho Técnico I. Curso de Arquitetura da Faculdade Assis Gurgacz – FAG. Cascavel. (2009). Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/42762695/Apostila-Desenho-Arquitetura-FAG>. Acessado em 01/2016.

STRICKLAND, Carol. Arquitetura comentada: uma breve viagem pela história da arquitetura. São Paulo: Ediouro; 2003.

VIZIOLI, Simone Helena Tanoue; MARCELO, Virgínia Célia Costa. Desenho Arquitetônico Básico. São Paulo: Pini, 2009.

2

MÓDULO TÉCNICO

2. O QUE O CORRETOR PRECISA SABER SOBRE ARQUITETURA?

Ser um profissional de imóveis exige que haja conhecimento do que irá apresentar ao cliente, você será o responsável na concretização do maior sonho do brasileiro, a casa própria.

O desenho arquitetônico é uma especialização dentro do desenho técnico voltada para a execução e representação de projetos de arquitetura, ele alia as necessidades do homem, tais como:

- Físicas: abrigo;
- Emocionais: segurança e proteção;
- Estéticas: beleza e funcionalidade.

Por isso, nesta disciplina, o objetivo é que você reconheça os elementos-chave na interpretação de projetos arquitetônicos, desde termos técnicos à execução e reconhecer as exigências legais. Tudo isso, para que seja possível obter o domínio no momento de apresentar um imóvel ao cliente.

Há técnicas que fazem um imóvel valorizar e plantas adequadas de imóveis para utilizar em materiais publicitários.

Missão:

- ✓ Reconhecer e interpretar os principais elementos de um desenho arquitetônico;
- ✓ Reconhecer e diferenciar os estilos arquitetônicos.
- ✓ Analisar as etapas de um projeto e suas especificidades;
- ✓ Reconhecer fatores de desvantagens da ausência de um planejamento urbano;
- ✓ Identificar os tipos de plantas necessárias.
- ✓ Definir o que é home staging e virtual staging;
- ✓ Explorar a função dos variados tipos de plantas arquitetônicas.

2.1 INSPIRAÇÕES DE DESENHO ARQUITETÔNICO PELO BRASIL E PELO MUNDO

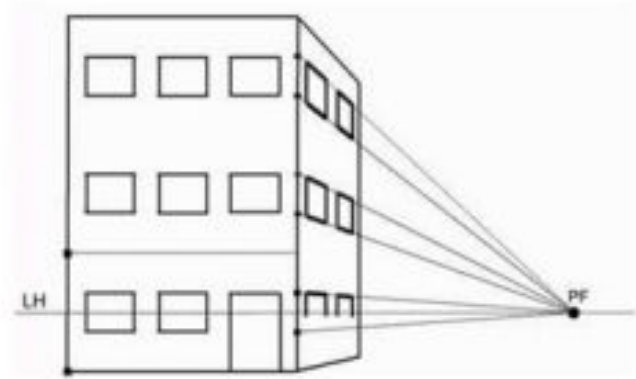
O desenho arquitetônico possui padrões de linhas, traços, curvas, círculos, retângulos e símbolos. Estes padrões estão todos previstos nas Normas Brasileiras.

Os principais padrões são os traços e as linhas. São elas que definem o formato, dimensão e posicionamento das paredes, portas, janelas, pilares, vigas, entre outros elementos. Estes padrões são encontrados em normas brasileiras.

O que não pode faltar em desenho arquitetônico são as perspectivas e vistas.

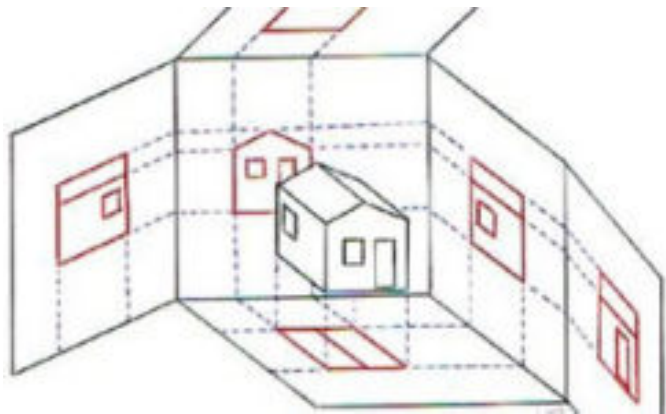
Perspectivas

É uma representação tridimensional que possibilita uma ilusão de espessura e profundidade na figura.



Vistas

Também conhecidas como projeções ortográficas. Existem basicamente 3 tipos de vista: a frontal, a superior e a lateral.



TTI também é cultura: No final da década de 1950, foi lançado um concurso de projetos para o desenvolvimento do projeto arquitetônico e urbanístico de Brasília. O trabalho escolhido, dentre muitas propostas, foi o de Lúcio Costa.

O arquiteto, de nacionalidade francesa, admirava a modernidade brasileira e acreditava na evolução do país.

2.2. O DESENVOLVIMENTO DA ARQUITETURA

A arquitetura é um tipo de arte conhecido pela humanidade ao longo de milênios e presente na vida de todo habitante. A arquitetura não é apenas estética, mas visa a funcionalidade e conforto.

QUADRO RESUMO DE TIPOS DE TRAÇOS UTILIZADOS EM DESENHOS ARQUITETÔNICOS

TIPOS DE TRAÇOS	COMO DESENHAR	OBJETIVO
Forte		Paredes e elementos estruturais (pilares, vigas, lajes) visíveis no corte da arquitetura
		Linha de corte da planta
Médio		Elementos em vista, ou seja, tudo que esteja abaixo (planta baixa)
Fino		Hachuras e texturas que representam elementos de concreto e madeiras
		Linhas de ruptura longa

Fonte: ABNT, NBR 8403/84. Para ver na íntegra e detalhado todos os tipos de traços, [Clique Aqui!](#)

A matéria prima fundamental das construções antigas era barro, água e sol: os três ingredientes necessários para criar os tijolos crus, usados até hoje.

Egípcios

Sua arquitetura foi marcada com grandes templos para os deuses, além de tumbas para os faraós. Desenvolveram a técnica de construção em pedras, visando algo eterno e imutável.

Gregos

Conhecidos como arquitetura clássica, as construções eram matematicamente perfeitas. Suas obras tinham motivos religiosos. O mármore era o principal material das construções gregas. Utilizavam técnicas semelhante ao dos egípcios visando durabilidade.

Romanos

Influenciados pelos gregos, porém, trouxeram os arcos. Marcada por templos, esculturas e arcos. Criaram a técnica de construção que misturava areia com calcário e ladrilhos quebrados.

Estilos Arquitetônicos:

Clássico

Nesse estilo imperam a simetria, a solidez, o uso de materiais rígidos e estruturados tal como o mármore e as pedras. Também é marcada por construções sóbrias, luxuosas e funcionais, tendo o homem e suas relações sociais como a principal característica.

Medieval

Nesse período nasceram estilos únicos e inconfundíveis como o gótico, o romântico e o bizantino. Esses estilos trazem em comum a inspiração cristã, já que durante todo o período os esforços de construção eram voltados a catedrais e igreja. Sua principal inspiração, mesmo com obras voltadas aos deuses.

Renascentista

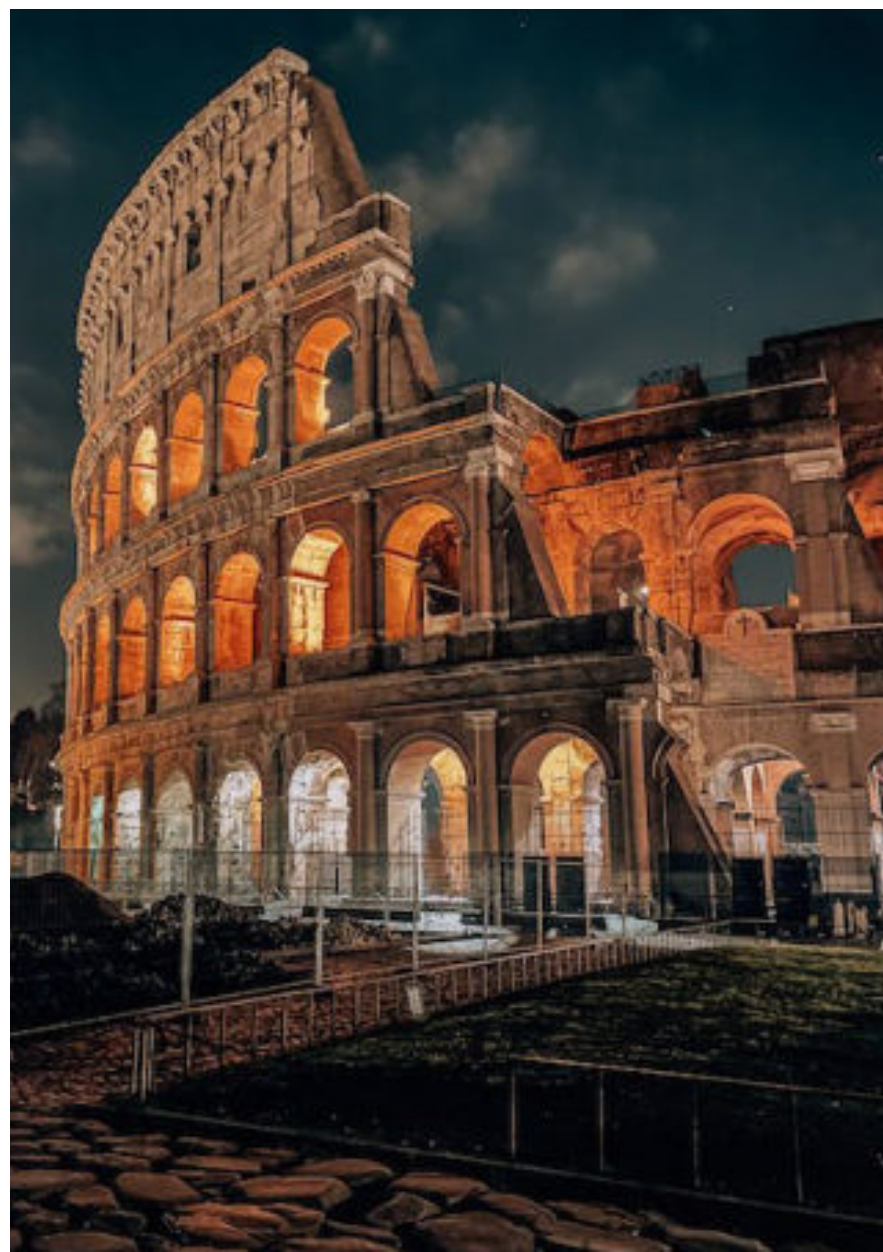
Surge logo após o período medieval, no final do século XIV até meados do século XVI. O homem, a razão e o antropocentrismo, a ideia de que o homem é o centro de tudo, são as principais características desse estilo. A perspectiva e o desenho se tornam o grande diferencial dos projetos arquitetônicos desse período.

Moderno

Apesar do termo “moderno”, a arquitetura moderna não é tão atual assim. Esse estilo passou a dominar a arquitetura no início do século XX, rompendo completamente com os estilos anteriores.

Contemporâneo: compreende as últimas décadas do século XX e segue até os dias atuais. Esse estilo de arquitetura caracteriza-se em duas vertentes diferentes: uma se apropria dos conceitos modernistas e apresenta releituras e novas propostas baseada naquilo que já foi concebido. Apelo por materiais sustentáveis.

O COLISEU - ARQUITETURA ROMANA



2.3 O PROJETO ARQUITETÔNICO

O projeto arquitetônico é a base de tudo! Com ele é possível verificar a melhor maneira de atender as necessidades de um cliente e até mesmo prever e/ou solucionar os problemas que podem surgir durante o processo.

Projeto arquitetônico é o esboço do projeto, essencial para qualquer edificação. Ele é definido como a materialização de uma ideia ou do espaço imaginado pelo arquiteto.

Etapas do Projeto

I. Entrevista do arquiteto com o cliente:

Verifica quais são as necessidades do cliente. Algumas perguntas que podem surgir ao cliente são:

- Qual o objetivo da construção;
- Quais os recursos financeiros para executar;
- Quantas pessoas irão ocupar a edificação?
- Quais as necessidades básicas de móveis e equipamentos para cada cômodo.
- Entre outras.

II. Estudo preliminar e/ou anteprojeto:

Primeira proposta gráfica para o cliente, os desenhos podem incluir: Implantação, plantas de cobertura, planta baixa, cortes, fachadas, elevações e maquete. Aqui é analisado as normas da cidade, e mais alguns itens, tais como:

- Análise de documentação do terreno;
- Posição solar
- Levantamento topográfico - observa relevo, orientação do terreno etc.
- Infraestrutura disponível;
- Ruídos do local;
- Visadas - qual lado serão as fachadas?
- Entre outros.

III. Projeto Executivo:

Projetos complementares e compatibilizados com o arquitetônico, tais como: estrutural, elétrico, hidrossanitário, luminotécnico,

entre outros que podem surgir conforme a necessidade do cliente. Só é realizada a execução após a aprovação da prefeitura e licenças necessárias.

2.4 PLANEJAMENTO URBANO DA SUA CIDADE

O planejamento urbano é o processo de idealização, criação e desenvolvimento de soluções que visam melhorar uma determinada área urbana ou o planejamento de uma nova área urbana em uma determinada região.

Planejamento Urbano e Urbanismo

Planejamento: é como a cidade irá funcionar, como trará conforto aos habitantes.

Urbanismo: é o desenho urbano e o projeto das cidades.

Os Planos Diretores (PDs) são instrumentos básicos da política de desenvolvimento de uma cidade. É a legislação que define as diretrizes para a gestão territorial e a expansão dos municípios.

Os Planos Diretores podem evitar qualquer tipo de distorção ao estabelecer poli centralidades e uma distribuição equilibrada da infraestrutura, ou seja, garantem que as pessoas possam morar, trabalhar e acessar os bens e serviços dos quais necessitam em diferentes regiões da cidade.

Alguns fatores de vantagens ou desvantagens da realização ou ausência do planejamento Urbano

- Afeta a segurança;
- Oferta de possibilidades: comércio, bares e restaurantes, prédios residenciais, oportunidades de trabalho e demais serviços urbanos. Os bairros que comportam todas essas atividades e funções simultaneamente tem mais vitalidade porque atraem um fluxo constante de pessoas, quanto mais pessoas ocupando a rua e os espaços da cidade, maior a segurança também;
- Deslocamento da população;
- Trânsito;
- Usufruir melhor os espaços.

Atualmente, cerca de 85% da população brasileira vive nas grandes cidades, segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Soluções para o Planejamento Urbano:

Uso de solos mistos: o PD deve prever áreas com essa diversidade de usos na maior parte da cidade, visando a mescla entre trabalho e moradia e a criação de diferentes centralidades;

Mecanismos de regulamentação: incluso em PD (Plano Diretor).

Minimizando os problemas

É fundamental que a sociedade entenda quais são os problemas que afetam as cidades e quais são os caminhos para mudá-los. A população precisa se organizar mais e cobrar dos gestores. Assim, é possível reverter um padrão histórico onde as classes dominantes comandaram o poder público.

Exemplos positivos de planejamento urbano:

- O programa de habitação Favela-Bairro, implementado no Rio de Janeiro;
- Calçamento de vias públicas priorizando o pedestre no Farol de Salvador, na Bahia;
- Ações de mobilidade implementadas

em São Paulo, também são alternativas interessantes.

2.5 CONJUNTO DE PLANTAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO

O projeto arquitetônico nada mais é que a materialização da ideia, do espaço imaginado e criado junto com o cliente. Em um projeto completo, são entregues as seguintes plantas:

- Planta Baixa;
- Planta de Corte;
- Planta de Fachada;
- Planta de Cobertura;
- Planta de Situação;
- Visualização 3D (interno e externo).
- Situações que precisam de um conjunto de plantas arquitetônicas:
- Construção do zero;
- Reforma de imóvel;
- Licenciamento de imóvel;
- Legalização de Imóvel.

A utilização do projeto arquitetônico também mantém a construção de forma adequada às normas e legislação vigentes, evitando multas e dores de cabeça.

2.6 DETALHES E TIPOS DE PLANTAS

Planta Baixa:

É um desenho técnico que representa um corte a um metro e meio a partir da base da casa ou edifício, ele é feito em uma determinada escala com as medidas reais do imóvel.

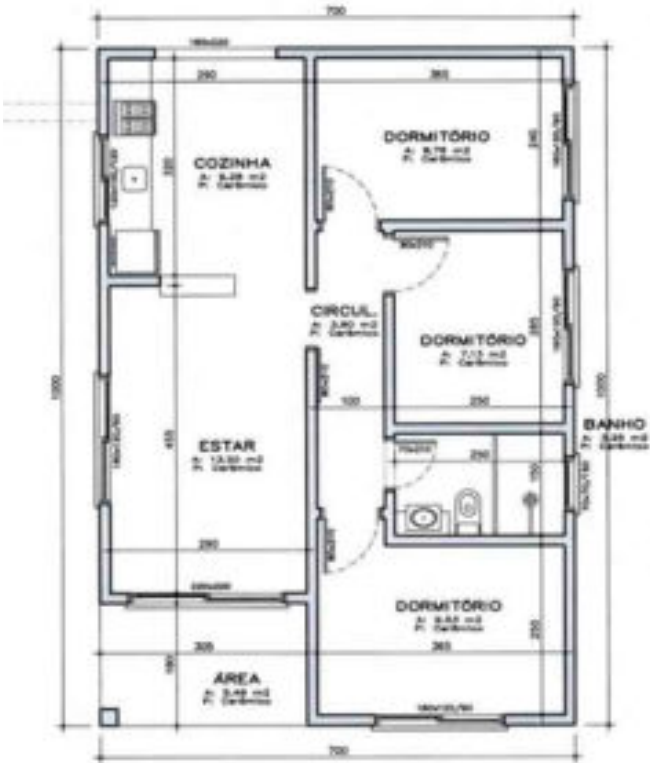


Alguns tipos de plantas baixas:

Planta baixa ou planta do pavimento térreo:

É a planta de acesso da residência, mais próxima do nível da rua.

EXEMPLO DE PLANTA BAIXA



Planta de subsolo:

São plantas que ficam abaixo do nível da rua, podendo ter vários andares de subsolo, como em um shopping, em casas é comum ter apenas um nível de subsolo que geralmente abriga a garagem.

Planta de mezanino

São plantas que não chegam a ser consideradas pavimento.

Planta dos demais pavimentos

São todas as plantas dos demais andares, 1º, 2º, 3º etc.

Planta de cobertura:

São as plantas que mostram a vista de cima da edificação, a inclinação do telhado e para que lado caem as águas de um telhado, onde ficam as calhas, os ralos de captação da água das chuvas, se a cobertura é de laje, se é de telhado, qual é o tipo de impermeabilização,

sombreamento e quais são as cotas da cobertura.

Planta baixa de implantação:

Normalmente utilizadas em anúncios publicitários, oferecem uma dimensão do empreendimento para o cliente. A implantação também é chamada de planta de situação e mostra todo o terreno e o seu entorno imediato (ruas, calçadas, árvores, jardim etc.) e também com a planta de cobertura em uma escala menor.

EXEMPLO DE PLANTA DE IMPLANTAÇÃO



Planta baixa de fachadas

São vistas laterais e frontal da casa.

Q

A

BORA PRATICAR?

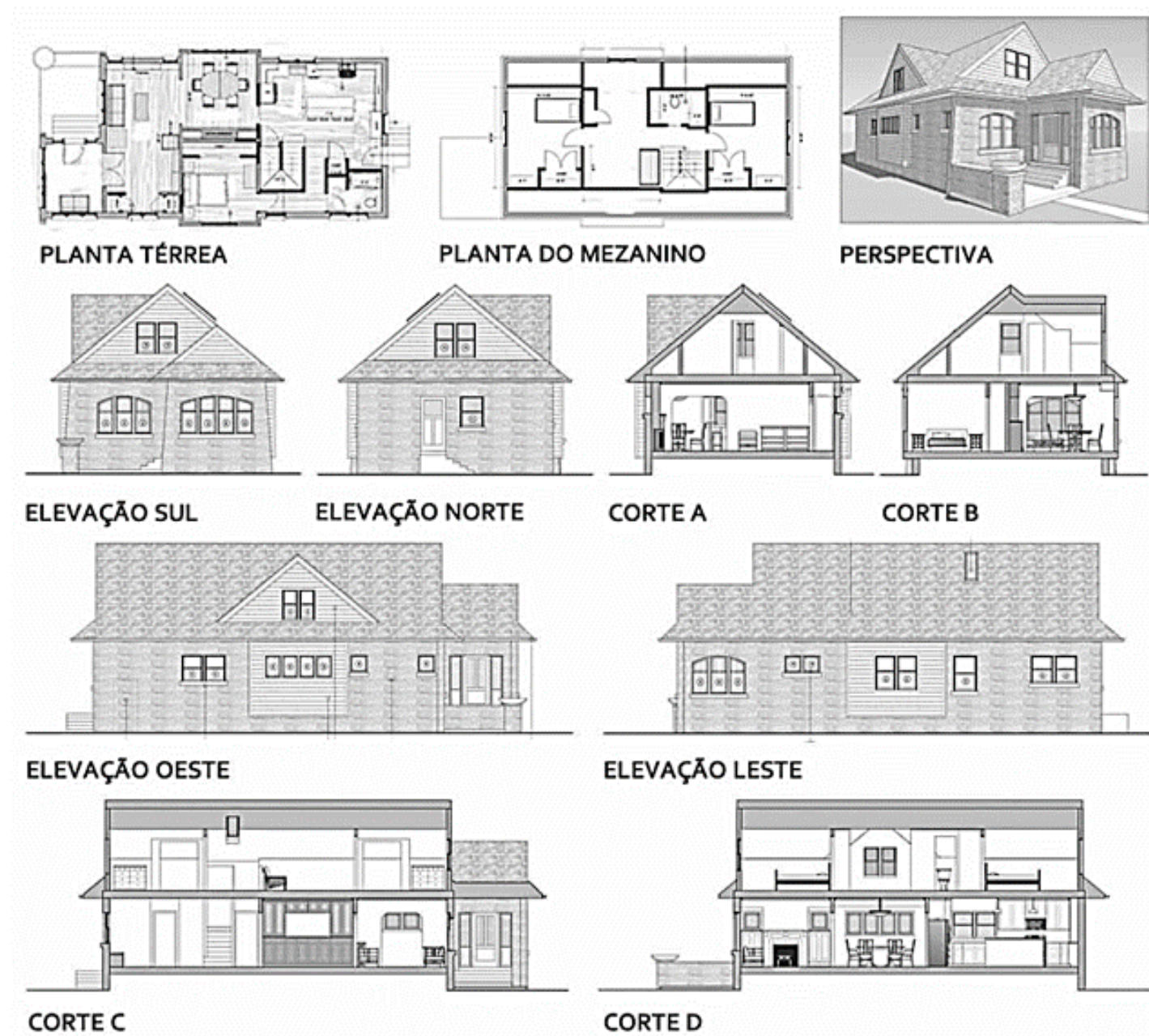
1. Preencha corretamente as lacunas:

a) Planta de _____: São as plantas que ficam abaixo do nível da rua, podendo ter vários andares de subsolo, como em um shopping, em casas é comum ter apenas um nível de subsolo que geralmente abriga a garagem.

b) Planta de _____: são as plantas que mostram a vista de cima da edificação, qual a inclinação e para que lado caem as águas de um telhado, onde ficam as calhas, os ralos de captação da água das chuvas, se a cobertura é de laje, é de telhado, qual é o tipo de impermeabilização, sombreamento e quais são as cotas da cobertura. Qual é o tipo de planta?

Gabarito: 1) a) subsolo b) cobertura

QUADRO RESUMO DE TIPOS DE PLANTAS



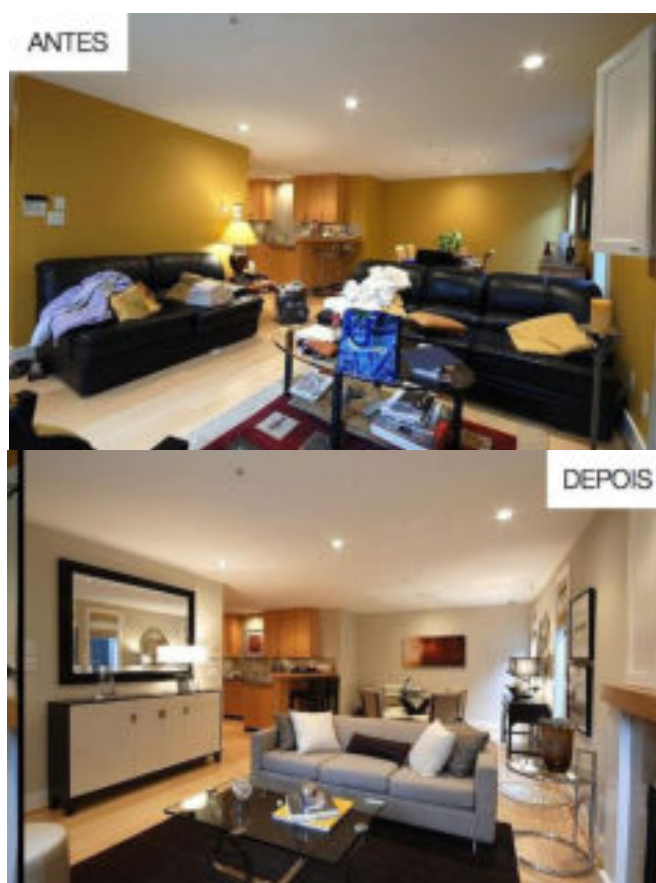
2.7 GERE MAIS VALOR COM DESING DE INTERIOR

90% das pessoas não conseguem visualizar o potencial de um imóvel e 15 segundos é o tempo que o cliente cria a primeira impressão sobre o imóvel.

Um cliente sem entender e sem conseguir ver o potencial o imóvel é descartado mesmo com possibilidades que atendam às suas necessidades. Imóveis não preparados para a venda demoram cerca de 5 a 10 vezes mais tempo para vender do que um imóvel decorado.

Repare nas imagens a seguir e responda:

Qual foto achou mais atraente?



Fonte: [Clique Aqui.](#)

Imóveis não decorados, desorganizados, se perde valor devido às despesas geradas com ele parado.

Há diversas técnicas que possibilitam visualizar melhor um imóvel decorado para a venda, duas delas são a home staging e virtual staging:

Home staging

Técnica de marketing utilizada no mercado imobiliário. Preparam o imóvel para a venda. É possível trocar o piso, pintar as paredes, adicionar uma nova iluminação e outras técnicas de apresentação que podem causar impressões ainda melhores na hora da visita.

Virtual staging

É a facilitação de visualização de um imóvel para potenciais compradores visando acelerar a venda e criar e melhores impressões, aumentando o número de visualizações, interessados e procura pelo imóvel.

Reforma para a venda

É interessante apresentar ao seu cliente que uma boa reforma no imóvel dele irá valorizar e conseguir vender mais rápido.

2.8 MAQUETES

Para que serve a maquete? Com forte apelo visual, a maquete está profundamente associada a arquitetura e a geografia. Ela tem forte influência na decisão de compra do cliente, pois ele consegue ter uma visão geral sobre o empreendimento.

Tipos de Maquetes

Maquete física

É essencial para ver como funciona a iluminação natural do empreendimento, como fica à disposição de cada setor, como é o movimento da rua, entradas, saídas e acessos. Mostra como fica à disposição de cada apartamento por andar e qual o espaço proporcionalmente ocupado por cada um;

Maquete eletrônica

Esse tipo de maquete pode ser apresentado tanto em vídeo quanto em imagens. É aquela maquete em que é possível personalizar todo o ambiente em 3D para que o cliente tenha uma visão real do empreendimento no futuro. É uma opção interessante para apresentar o imóvel decorado;

Visitas virtuais

O conteúdo visual é o que primeiramente chama a atenção do cliente. É muito importante para ele ter a noção do imóvel



que pretende adquirir. Essa visualização das dimensões, acabamento, opções de decoração e outros detalhes permite que o cliente se sinta mais seguro e que tenha mais confiança na tomada de decisão.

ANOTAÇÕES



BORA PRATICAR?

1. Preencha a lacuna:

a) A maquete _____ pode ser apresentada tanto em vídeo, quanto em imagens. É aquela maquete em que é possível personalizar todo o ambiente em 3D para que o cliente tenha uma visão real do empreendimento no futuro.

2. Qual a melhor forma na arquitetura de representar um empreendimento para o cliente?

Gabarito: 1) a) eletrônica 2) As maquetes são excelentes escolhas para isso.

2. O QUE O CORRETOR PRECISA SABER SOBRE ARQUITETURA?

Nesta disciplina você aprendeu a:

- Reconhecer a história da arquitetura pelo mundo;
- Perceber a importância e soluções de um planejamento urbano;
- Identificar as situações que fazem necessitar de plantas arquitetônicas;
- Assimilar a necessidade da planta de implantação utilizada em anúncios imobiliários.
- Estabelecer a importância e tipos de maquetes para a comercialização de imóveis;
- Definir o que é home staging e virtual staging.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARVALHO JUNIOR, R. de. Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura. 2a ed. revista, Ampliada e Atualizada. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2010.

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2º ed., Editora Wmf Martins Fontes, 2010.

MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico. 4a. Ed. Editora Edgard Blücher, 2001.

NESE, Flávio José Martins. Como Ler Plantas e Projetos. 1a. Ed. PINI, 2014.

NEUFERT, E. Arte de Projetar em Arquitetura. 18º ed. GG Editora, 2013.

NEVES, Laert Pedreira. Adocão do Partido na Arquitetura. 3º ed. Edufba, 2011.

RAIMUNDO, C. P. Dicionário Imobiliário. Florianópolis. Editora Insular, 2010.

REZENDE, A. S. E GRANZOTO, L. R. Apostila: Desenho Técnico de Edificações. UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2007.

SCHULER, Denise; MUKAI, Hitomi. Apostila da Disciplina de Desenho.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10582:1988 - Apresentação da folha para desenho técnico – Procedimento.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8402:1994 - Execução de caráter para escrita em desenho técnico – Procedimento.

AECWeb – Portal de Arquitetura, Engenharia e Construção. <http://www.aecweb.com.br>

Geraldo de Andrade Ribeiro Jr., Manoel Henrique Campos Botelho. Instalações Hidráulicas Prediais utilizando tubos plásticos. 4 Ed. Editora: Edgard Blücher, 2014.

2

MÓDULO TÉCNICO

3. DIREITO IMOBILIÁRIO PARA QUEM NÃO É ADVOGADO

O direito imobiliário abrange uma série de leis e regulamentos que regem a compra, venda, aluguel e transferência de propriedades.

Um corretor de imóveis desempenha um papel essencial na intermediação de transações imobiliárias. Saber o básico do direito imobiliário evita problemas jurídicos futuros e proteger o interesse de seus clientes, mas, há mais alguns benefícios, tais como:

- Análise de títulos de propriedade;
- Resolução de disputas;
- Orientação jurídica;
- Negociações mais eficazes;

O objetivo desta disciplina é apresentar os procedimentos legais relativos ao direito e

legislação, aplicados às transações imobiliárias. Todos com a sua devida importância no dia a dia do corretor de imóveis.

Missão:

- ✓ Reconhecer leis e artigos acerca dos registros públicos;
- ✓ Detectar quais situações são consideradas suspeitas junto ao COAF.
- ✓ Reconhecer as leis importantes que influenciam a prática do dia a dia do corretor imobiliário;
- ✓ Reconhecer o que diz a lei que aborda sobre proteção de dados pessoais.

3.1 CONCEITOS BÁSICOS

1. Crianças e adolescentes até 16 anos podem comprar um imóvel?

Não. Na grande maioria das vezes isso significa uma doação e neste caso há imposto a ser recolhido.

2. Crianças e adolescentes até 16 anos podem vender um imóvel?

Sim. Desde que haja uma representação legal.

3. Adolescente emancipado pode comprar imóvel?

Sim. Desde que possua recursos.

4. Quais impostos pode haver em transação imobiliária?

ITBI - Imposto de Transição de Bens
Intervivos - imposto municipal.

ITCMD - imposto de transição causa mortis ou doação - imposto estadual.

5. A escritura pública é uma necessidade.

6. Imóvel acima de 40 salários-mínimos, o código civil estabelece que há necessidade de escritura pública para trocar a posse.

7. Posse e propriedade são coisas diferentes.

8. Para casamentos: Outorga uxória é o mesmo que anuência do cônjuge, ou seja, precisa do consentimento do cônjuge para vender um imóvel.

9. Em separação total de bens, não necessita de anuência do cônjuge.

10. Hipóteses que necessitam de anuência do cônjuge: distrato, sessão, fiança.

11. Avalista serve para garantir títulos de crédito, tais como: cheque, promissória, duplicata, e, compra e venda de um imóvel não é título de crédito.

12. Aval vs fiança: aval é para garantir título de crédito e a fiança é para garantir o negócio.



BORA PRATICAR?

1. A emancipação pode ocorrer, exceto por:
 - a) Por vontade dos responsáveis
 - b) Por decisão judicial
 - c) Por vontade unilateral do menor, sem justificativa
 - d) Por aprovação em concurso público.
2. Necessitam de outorga uxório os regimes de bem, exceto:
 - a) Separação total de bens
 - b) Comunhão universal de bens
 - c) Comunhão parcial de bens
 - d) União estável.
3. Quando é cabível a fiança?
 - a) Cheque
 - b) Obrigação
 - c) Nota promissória
 - d) Duplicata.banco escolhido.

Gabarito: 1) c 2) a 3) b

3.2 OBRIGAÇÕES DE UM CLIENTE IMOBILIÁRIO

Corretor

É um intermediador, ele precisa definir o seu cliente como duas pontas da relação.

Cliente

Quem compra e vende um imóvel/aluga/parceiros.

O cliente do corretor imobiliário pode ser pessoa física ou pessoa jurídica! O cliente poderá ser nosso contratante ou quem representamos.



O corretor deve sempre lembrar que é corresponsável por danos que venha a causar se agir de má-fé ou conluio (trama) com seu cliente. E estabelecer, preferencialmente por escrito as condições do negócio, valor da comissão e forma de pagamento.

Obrigações do cliente

- Demonstrar a origem do recurso, se é lícito;
- Ser claro com seus objetivos visando não modificar as condições negociais durante o tempo;
- Não pode apresentar no mercado um imóvel que possua embaraços legais (dificuldades) que inviabilizam sua utilização;
- Estabelecer preferencialmente por escrito as condições do negócio, valor da comissão e forma de pagamento;
- Comunicar ao corretor/imobiliária se há interesse de vender um imóvel locado ou disponível para locação.



BORA PRATICAR?

1. Dentro das relações imobiliárias cliente é?
 - a) Pessoa física
 - b) Imobiliária
 - c) Construtora/incorporadora
 - d) Todas estão corretas
 - e) Nenhuma das alternativas anteriores.
2. Quando a mais de um corretor na intermediação a remuneração deve ser:
 - a) Paga apenas a um corretor
 - b) Paga a quem trabalhou mais
 - c) Paga de forma proporcional a cada um dos corretores.
 - d) Não deve ser paga.

Gabarito: 1) d 2) c

3.3 DIREITOS DO CORRETOR

Há duas palavras chaves cruciais sobre os direitos do corretor que são: autonomia e remuneração.

1. Autonomia para desenvolver a sua atividade profissional

- parcerias com empresas;
- pode ser procurado para ir atrás de um determinado produto;
- associado com outros corretores para trabalhar de forma conjunta.

2. Remuneração

A remuneração deve ser fixada antes de se iniciar o trabalho, podendo ser um fixo, lembrando que o CRECI da sua região define o valor de mercado;

Exclusividade

A intermediação poderá ser convencionada como exclusiva, caso ocorra desta forma fique atento aos direitos e obrigações;

Caso julgue necessário, o corretor pode denunciar violações que firam às normas de ética profissional;

Com dois ou mais corretores, é dividido igualmente a remuneração.

Observe e registre no contrato a sua remuneração no início da negociação, não deixe para depois.

Outros direitos do corretor

Votar, denunciar irregularidades profissionais e opinar sobre condições dos negócios imobiliários.

3.4 REGISTROS PÚBLICOS IMPORTANTES QUE ENVOLVEM O SEU CLIENTE

Para se compreender um pouco das questões de registros, primeiramente, deve-se saber alguns registros comuns, que são:

- 1.Registro de pessoas naturais
- 2.Registro de pessoas jurídicas
- 3.Registro de títulos e documentos
- 4.Registro de imóveis

Cartório e Junta Comercial

Cartórios: É para registros como nascimentos, casamentos, óbitos etc.

Junta Comercial: É utilizado para registro de pessoas jurídicas. A lei 6.015/73, lei dos registros públicos, tornam as informações acessíveis a quem possa interessar, tais registros conferem a autenticidade aos atos jurídicos.

Toda informação deve ser levada ao registro?

Não, para contratos com valor inferior a 30 salários-mínimos (artigo 108 do C.C.). Via de regra, casamento, divórcio, penhora, indisponibilidade do bem imóvel, tudo isso deve estar registrado na matrícula do imóvel.

Loteamentos em implantação já possuem matrícula no RI (Registro de Imóveis) já no início das obras.

Edificações só terão registros de imóveis após o fim das obras, conhecido como Habite-se (que significa o término da obra).

Negócios imobiliários só terão validade com escritura pública?

Pode ser convencionado que o negócio só possua validade se houver instrumento público (art. 109 do C.C.).

A matrícula do imóvel tem várias informações registradas, ou seja, todo o histórico do imóvel e cabe ao corretor pedir e averiguar as condições legais do imóvel.

Registro e Averbação

Registro: transferência de propriedade, tal como o registro de compra e venda.

Averbação: são alterações no registro que precisam ser adicionadas. Exemplo, divórcio.

Q

A

BORA PRATICAR?

1. Os contratos de loteamento podem ser averbados:

a) Apenas quando houver quitação do preço

b) Logo após sua assinatura, mesmo estando o loteamento em fase de implantação

c) Quando houver finalização do loteamento

d) Quando loteadora e cliente concordarem com a averbação.

2. No que tange a lei de registros públicos é possível afirmar:

a) Possui finalidade arrecadatória

b) Torna a informação acessível a quem possuir interesse

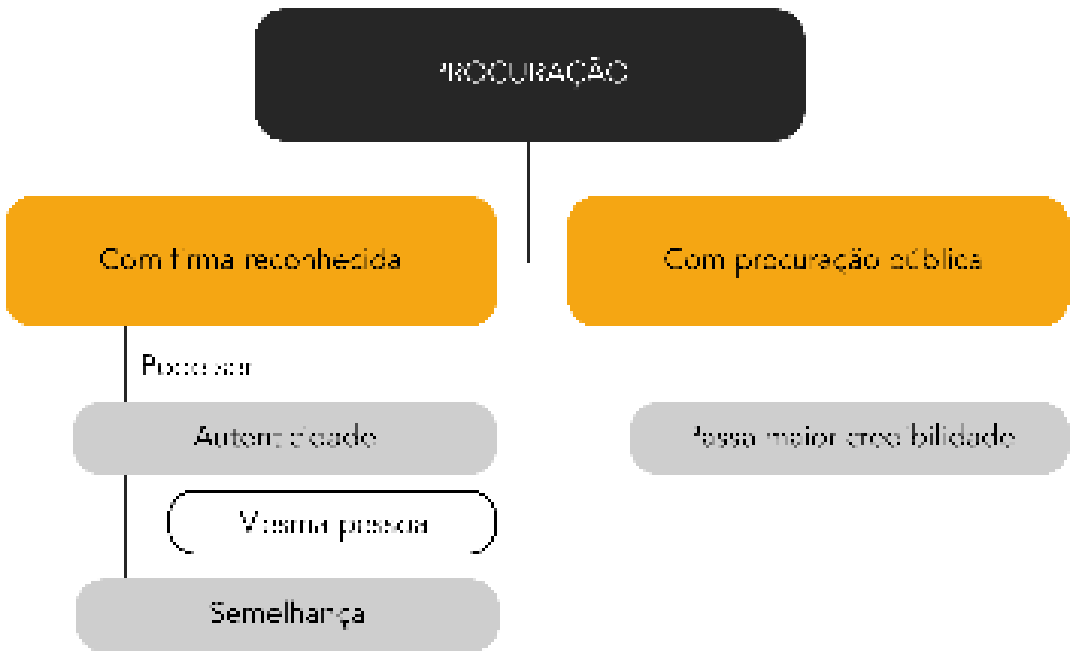
c) Deve receber toda e qualquer informação imobiliária

d) Não é obrigatória

e) Nenhuma das alternativas estão corretas

Gabário: 1) b 2) b

TIPOS DE PROCURAÇÃO



3.5 AS OBRIGAÇÕES DO CORRETOR DE IMÓVEIS JUNTO AO COAF

COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão público, criado pela lei 9.631/98, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas, relacionadas ao crime de lavagem de dinheiro.

LOGO DO COAF



A Lei 12.683/2012 alterou a redação da Lei 9.613/98. Principalmente artigo 9º, que diz:

“Sujeitam-se às obrigações referidas nos Arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não: [...]

[...] X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis.”

A partir desta inserção das atividades imobiliárias obrigadas a cumprir as determinações do COAF, o sistema COFECI/CRECI editou uma resolução, Nº 1.336/2014 que fala sobre prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. Esta resolução do COFECI detalha as obrigações do corretor de imóveis e como se deve cumprir.

Obrigações do corretor de imóveis

- Identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado;
- Manter registro de toda transação, seja em moeda estrangeira ou nacional;
- Cumprir a legislação;
- Cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador;

- Atender às requisições formuladas pelo COAF;
- Conservar os cadastros e registros no período mínimo de cinco anos.

Declararação do COAF

É de caráter obrigatório para todas as pessoas (físicas e jurídicas) elencadas no art. 9º da Lei 9.613/98, alguns exemplos são: corretores de imóveis e empresas do ramo imobiliário, administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços, pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades, entre outros.

O objetivo de realizar a declaração é uma ação preventiva no combate ao crime de lavagem de dinheiro.

Como declarar ao COAF?

Há duas formas: Ocorrência e não ocorrência.

A declaração por Ocorrência serve para transações de valor igual ou inferior à 100 mil reais, já a declaração de não Ocorrência serve para transações repetidas de um mesmo valor ou até a dificuldade da transparência para a formalização de uma transferência.

Para declarar e encontrar tutoriais e dicas é no site: [Clique Aqui.](#)

As penalidades são junto ao COAF, previstas no Art. 12 da Lei 9.613/98, tais como: advertência, multa, inabilitação temporária, cassação ou suspensão do exercício de atividade. Além disso, no sistema COFECI/CRECI também há penalidades.



Você pode assistir o vídeo da IBREP, para compreender como se realiza uma declaração de não ocorrência: [Clique Aqui.](#) As declarações ocorrem sempre em 1 de janeiro até 31 de janeiro de cada ano.

A seguir, um quadro resumo de como funciona as declarações de ocorrência e não ocorrência. Há situações e prazos para cada uma delas.

SITUAÇÕES E PRAZOS DE DECLARAÇÃO AO COAF

	OCORRÊNCIA	NÃO OCORRÊNCIA
Forma de declaração	COA - Comunicação de Operações Automáticas	COS - Comunicação de Operações Suspeitas
Prazo	Em até 24 horas	No decorrer do ano
Situações consideradas Suspeitas	1. Em qualquer transação ou proposta de transação que envolva o pagamento ou recebimento, em espécie, de valor igual ou superior à R\$ 100 mil reais ou o equivalente em moeda estrangeira. 2. Quando envolvem pessoas envolvidas ligadas a operações de terrorismo ou financiamento do mesmo.	1. Operações inferiores a R\$ 10 mil reais, mas realizadas repetidamente. 2. Aumento ou diminuição injustificável do valor do imóvel. 3. Valores que fogem do padrão de mercado; 4. Comprador possui situação patrimonial incompatível com a compra. 5. Comprador e vendedor não mantêm os registros da transação realizada. 6. As partes dificultam a transparência para formalização da transação imobiliária. 7. Pagamento é realizado por terceiros. 8. Pagamento é realizado por diversas origens. 9. Comprador foi proprietário anteriormente do mesmo imóvel; 10. Pagamento realizado com recursos do exterior; 11. Pagamento envolve pessoa física ou jurídica estrangeira.



BORA PRATICAR?

1. A Declaração junto ao COAF deve ser realizada somente por: finali
 - I. Administradoras de cartões de crédito;
 - II. Seguradoras;
 - III. Pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades;
 - IV. Administradoras de consórcios;
 - V. Corretores de Imóveis e empresas do ramo imobiliário;
 - a) Somente os enunciados I, IV e V estão corretos.
 - b) Somente os enunciados I, II, III e IV estão corretos.
 - c) Somente os enunciados I e IV estão corretos.
 - d) Somente os enunciados I, II, IV estão corretos.
 - e) Todos os enunciados estão corretos.

Gabarito: 1) e 2) d

3.6 REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS

A lei que regulamenta a profissão de corretor de imóveis é a LEI 6.530/78 do decreto 8178/78 que menciona que para ser corretor de Imóveis é necessário ter o título de Técnico em Transações Imobiliárias (Art. 1º Decreto - At. 2º Lei).

Outros órgãos que trazem considerações sobre a atuação do corretor de imóveis é o Código Civil, artigos 722 e 729 e o Código de Ética COFECI 326/92.

Competências do Corretor

O corretor intermedia a compra, venda, Locação e Permuta.

Pessoa Física e pessoa jurídica precisam estar inscritas no Conselho Regional ao qual pertencem.

Toda propaganda e publicação precisará estar acompanhada do número de inscrição do CRECI.

Os conselhos Federal e Regional fiscalizam e disciplinam o exercício da profissão.

Jurisdição

É a área de atuação de um conselho.

O código de ética também aborda os deveres do corretor de imóveis, em especial, os artigos Art. 2º, Art. 3º e Art. 4º:

Artigo 2º:

Os deveres do Corretor de Imóveis compreendem, além da defesa do interesse que lhe é confiado, o zelo do prestígio de sua classe e o aperfeiçoamento da técnica das transações imobiliárias.

Artigo 3º:

Cumpra ao Corretor de Imóveis, em relação ao exercício da profissão, à classe e aos colegas.

I – Considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade;

II – Prestigiar as entidades de classe, contribuindo sempre que solicitado, para o sucesso de suas iniciativas em proveito da profissão, dos profissionais e da coletividade; [...]

Artigo 4º:

Cumpra ao Corretor de Imóveis, em relação aos clientes:

I – Inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio, antes de oferecê-lo [...]

3.7 MULTAS, INFRAÇÕES E PROBLEMAS QUE VOCÊ TEM QUE EVITAR

Vimos que há normas que regulam a atuação de um corretor de imóveis e o não cumprimento acarreta consequências. Portanto, a atividade profissional deve ser pautada na observância dos valores morais e sociais, por base da boa-fé.

O código civil no art. 186, possui previsão de reparação a quem causa danos – com intenção - a outrem.

O código de ética dos corretores, no art. 5º possui previsão semelhante.

Infrações que devem ser evitadas

- Não pagar anuidade do CRECI;
- Pagar anuidade atrasado;
- Sanção disciplinar como violação das normas de conduta ética, gera multa, suspensão, advertência etc.
- As transgressões (violação de leis) podem ser graves ou leves e estão previstas no Art. 8º do código de Ética.

Vedações (não deve fazer):

As vedações são previstas nos Art. 6º Código de Ética, Art. 20º Lei 6.530/78 e Art. 38º, Decreto regulamentação.

Quem julgará as infrações cometidas?

O CRECI da região de inscrição do corretor.

Resumos, artigos e leis para se aprofundar:

- Reparação de dano a outrem: Art. 186 do Código Civil;
- Reparação de dano a outrem: Art. 5º do Código de ética dos corretores
- Penalidades: Art. 21, Art. 39.
- Recurso como garantia constitucional- Artigo 40
- Vedações: Art. 6º Código de Ética.
Art. 20º Lei 6.530/78
Art. 38º Decreto regulamentação}
- Transgressões: Art. 8º, código de Ética.



BORA PRATICAR?

1. As sanções disciplinares são medidas que visam o correto cumprimento da atividade profissional. Quanto a elas é correto afirmar:
 - a) É necessário receber uma medida mais branda antes de outra medida mais grave.
 - b) Não é possível acumular multa com outra penalidade.
 - c) A pena de suspensão será anotada na carteira profissional do corretor de imóveis.
 - d) O caso concreto não determina a medida disciplinar a ser aplicada.
 - e) Nenhuma das alternativas está correta
2. As sanções disciplinares são medidas que visam o correto cumprimento da atividade profissional. Quanto a elas é correto afirmar:
 - a) É necessário receber uma medida mais branda antes de outra medida mais grave
 - b) Não é possível acumular multa com outra penalidade
 - c) A pena de suspensão será anotada na carteira profissional do corretor de imóveis
 - d) O caso concreto não determina a medida disciplinar a ser aplicada
 - e) Nenhuma das alternativas está correta

Gabarito: 1) c 2) c

3.8 TRANSAÇÃO, COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

Transação é o caminho que ocorre a partir do momento que há oferta de compra e venda de algum imóvel.

A primeira análise que se faz é o processo de "*due diligence*", que nada mais é que uma análise de documentos, em que o comprador vai buscar informações a respeito do vendedor.

O objetivo da *due diligence* é minimizar e prever problemas nas aquisições de imóveis. E para isso, são analisadas certidões de

propriedade, da capacidade econômica e verificações judiciais que envolvam o imóvel.



A análise do risco não impede que surjam problemas futuramente. Assumir riscos, controláveis, faz parte da negociação imobiliária.

No Código Civil, os artigos 481 a 504 é onde há as regras de compra e venda.

Muitas vezes, pode aparecer em contratos o termo "*ad corpus*", que significa "por inteiro" ou "assim como está", é um termo comum de se utilizar em contratos, e, nas transações imobiliárias, exprimi uma venda cujo preço foi estipulado sobre a propriedade como inteira, não referenciando sobre a sua metragem.

Distrato e rescisão de contrato

Rescisão significa alguma falta, enquanto distrato é a anulação do contrato por todas as partes envolvidas no contrato.

Existe também, a Lei do Distrato!

EXEMPLO DE DISTRATO

O contrato é rescindido se a parte não realizar o pagamento. Ou, o contrato é rescindido se a escritura não estiver pronta em x dias.

O arrependimento de contrato pode ocorrer em até 7 dias, é lei! A não ser, que o cliente foi na imobiliária por iniciativa própria.

Dentre as principais observações, na situação de um imóvel pronto, na condição *ad corpus*, que é a negociação de imóvel finalizado pelas condições que se apresentam e não pelo que possa vir a ser.

Requisitos a serem observados no contrato:

- Art 26 da Lei 6.766/79 aborda os requisitos a serem observados no contrato.
- É de extrema importância você como futuro corretor, ler esta lei pois ela menciona tudo que deverá estar no contrato.

- A Lei 4.591/64 que regulamenta a incorporação imobiliária também traz os requisitos que deverão ser acrescidos no contrato, no artigo 35-A.

RECORTE DA LEI 4.591/64, ARTIGO 35-A

Art. 35-A. Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária serão iniciados por quadro-resumo, que deverá conter: *(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)*

I - o preço total a ser pago pelo imóvel; *(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)*

II - o valor da parcela do preço a ser tratada como entrada, a sua forma de pagamento, com destaque para o valor pago à vista, e os seus percentuais sobre o valor total do contrato; *(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)*

III - o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa de seu beneficiário; *(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)*

IV - a forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e vencimentos das parcelas; *(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)*

V - os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um; *(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)*



Leia na íntegra: [Clique Aqui](#). Vale ressaltar que na lei também traz o desfazimento sobre o contrato, isso deve ser observado.

3.9 LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS, TEMPORADA E BUILT-TO-SUIT

Locação

É um tipo de “contrato de empréstimo”, em que se faz a cessão do uso de um bem em troca de remuneração. A Lei que rege a locação é a Lei 8.245/91.



Leia na íntegra a Lei sobre Locações: [Clique Aqui!](#)

Ela também menciona os direitos do locatário

Os imóveis públicos não são atendidos por essa legislação, e não se aplica a garagens, estacionamentos, placas de publicidade, e ainda, hospedagens, algum estilo de hotel, estes possuem legislação própria.

Locação possui 3 vertentes: residencial, comercial e por temporada.

Para as locações imobiliárias, no contrato, quando o prazo previsto se encerra, se o prazo foi superior ou igual há 30

meses, a locação está encerrada.

Se não há contrato, a locação se prorroga, mas é preciso um aviso prévio de 30 dias.

Vale ressaltar que, locação por temporada o prazo máximo é de 90 dias e não há necessidade de que o imóvel esteja mobiliado, porém, se houver mobília, é importante fazer um inventário para verificação ao final da locação.

O aluguel deve ser pago antes da entrada.

Para fins comerciais

Considera-se locação comercial quando a locação for realizada para moradia de sócio, empregado e/ou diretor, pela pessoa jurídica.

O contrato: há o direito de renovação de contrato quando houver preenchimento dos requisitos legais, um exemplo é a duração da ocupação por anos ininterruptos.

Regras Básicas Comuns de Locações:

1. Garantia: via fiador, seguro fiança, caução*, etc. cada contrato só pode ter uma garantia. o contrato também pode ser rescindido em até 30 dias.

*caução é o valor pago pelo locatário afim de garantir o pagamento do imóvel caso ocorra um imprevisto nos pagamentos.

2. Pagamento: é vedado a cobrança antecipada de aluguel, salvo na locação por temporada e nos contratos que não possuem garantia, em que o mês corrente pode ser cobrado até o sexto dia útil.

3. Benfeitorias: melhorias realizadas no imóvel. Artigo 96 do código Civil.

Na próxima página, você encontrará um quadro resumo sobre os tipos de benfeitorias.

4. Direito de preferência: consiste na preferência do locatário adquirir o imóvel em casa de interesse de venda. Artigo 27, Lei 8.245/91. O prazo para exercer esta preferência é de 30 dias.

TIPOS DE BENFEITORIAS E SUAS CARACTERÍSTICAS

	NECESSÁRIAS	ÚTIL	VOLUPTUOSAS
Objetivo	Preservar o imóvel	Facilitar o uso do bem	Satisfazer para tornar o imóvel mais agradável
Ressarcimento	Podem ser	Podem ser	Não são ressarcidas
Exemplo	Arrumar telhas que caíram em um vendaval	Construir mais um banheiro na casa ou remover uma parede para obter espaço.	Colocar um sofá

Contrato “built to suit”

Built to Suit é um termo que vem do inglês e significa “construído para servir”, é um imóvel realizado/construído/reformado pelo locador em conformidade com os desejos do locatário.

RECORTE DA LEI 8.245/91

No direito de preferência

Art. 2º. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou doação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.

Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.

EXEMPLO DE BUILT TO SUIT:

Construção de shopping em um terreno. Neste tipo de contrato o locador capitaliza por prazo longo, não se desfaz do imóvel. São contratos feitos por longo prazo, com o intuito de viabilizar a atividade econômica do locatário.

3.10 CONDOMÍNIO (LEI Nº 4.591 DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964)

A lei que rege os condomínios é a Lei nº 4.591 de 16 dezembro de 1964, porém, teve atualizações desde então. No Código Civil é onde encontramos todas as leis, a primeira que trata de condomínio está no capítulo VII.

A seguir, um resumo do que se trata algumas partes das leis.

CAPÍTULO VII**Do Condomínio Edifício**

- **Seção I** - artigos 1.331 a 1.346, e globa as disposições gerais atinentes ao instituto (condomínio);
- **Seção II** - artigos 1.347 a 1.356, ocupa-se da administração do condomínio;
- **Seção III** - artigos 1.357 e 1.358, trata das formas de extinção do condomínio.



Curiosidade: Edifício é relativo a edil, um funcionário que, na Roma Antiga era responsável por assegurar o bom funcionamento dos edifícios.

Quando um condomínio é incorporado, ou seja, feito por uma incorporadora, antes de se iniciar a obra ela precisa apresentar uma minuta de convenção (convenção de condomínio) em que especifica todas as normas que irão reger o condomínio. Nesta convenção é possível colocar particularidades, em uma convenção denominada de regimento interno.

Convenção

É o documento que reúne as principais regras de convivência e de administração do condomínio. É a convenção que determina como o condomínio deverá ser gerenciado, organizando a vida e o trabalho de síndico.

Regimento interno

Documento que estabelece regras de uso das áreas comuns, horário de silêncio, realização de mudanças, obras e reformas, convívio com animais, vagas para veículos de visitantes etc.

Conceito de condomínio edilício:

Espaço que une áreas privativas e áreas de uso comum (coletiva). Com isso, cada proprietário é dono da sua parte individual e é dono de uma fração das áreas em comum.

Todos os condôminos podem usufruir das partes coletivas, mas não podem vendê-las, monopolizá-las ou modificá-las.

Síndico - Artigo 1.347 do Código Civil:

"A assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser condômino*, para administrar o condomínio, por prazo não superior a dois anos, o qual poderá renovar-se."

A figura do subsíndico não é obrigatória.

*síndico profissional ou autônomo.

Conselho - Artigo 1.356 do Código Civil:

"Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de três membros, eleitos pela assembleia, por prazo não superior a dois anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico."

O conselho é como se fosse um "tribunal de contas" do condomínio.

Gestão financeira dos condomínios

A gestão financeira dos condomínios é operacionalizada através de uma previsão orçamentária, onde são elencados todos os custos fixos (portaria, limpeza, água, zelador etc.).

Com base na previsão orçamentária é que se chega ao valor da taxa de condomínio para cada unidade.

Rateio das despesas do condomínio

O rateio das despesas é, geralmente cobrado por fração ideal, ou seja, cada unidade concorrerá proporcionalmente ao tamanho do seu imóvel. No entanto, os condomínios podem estabelecer nas suas convenções outras formas de rateio.

Essa fração ideal é prevista no código civil.

Assembleias

As assembleias são os fóruns onde os condôminos discutem e deliberam assuntos que dizem respeito ao condomínio. Existem 3 tipos:

1. Instalação: é a primeira assembleia de cada empreendimento, onde a construtora entrega formalmente o condomínio para os proprietários, elege síndico, conselheiros e aprova a previsão orçamentária.

2. Ordinária: deve ser realizada uma vez por ano para deliberar sobre a prestação de contas da gestão, eleição de síndico e previsão orçamentária.

3. Extraordinária: assembleia para deliberar todo e qual assunto de interesse do condomínio.



BORA PRATICAR?

- **1.** Qual o conceito do Condomínio Edilício?
- **2.** Cite um exemplo de legislação esparsa.
- **3.** O que é uma assembleia extraordinária?

Gabário: 1) Espaço que une áreas privativas e áreas de uso comum (coletiva). Com isso, cada proprietário é dono da sua parte individual e é dono de uma fração das áreas em comum.
 2) Descarte de resíduos.
 3) Assembleia para deliberar todo e qualquer assunto de interesse do condomínio.

3.11 DEFINIÇÃO DE LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO

O loteamento é um serviço público de urbanização.

De acordo com a Lei 6.766/79, artigo 2, inciso 1º, considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

Já no artigo 2, inciso 2º, à lei define o desmembramento, que é a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente.

Amembramento/Remembramento

É o oposto do desmembramento, ou seja, a junção de imóveis que fazem divisa para formação de uma área maior.

A lei traz os locais que não pode haver parcelamento de solo (artigo 3º), como por exemplo: terrenos que alagam, áreas de preservação etc.

Todo loteamento, antes de ser implementado precisa ser aprovado pelos órgãos competentes e, necessita instalação de sistema de águas (pluvial e potável), esgotamento sanitário, iluminação pública, energia elétrica e vias de circulação.

O município pode solicitar contraprestação para autorizar o loteamento, que deverá ser relacionada à região, ou seja, no utilizador público daquele local, para a coletividade.

O projeto aprovado deve ser arquivado no cartório em até 180 dias da aprovação sob pena de perder a validade. É necessário realizar uma averbação com o projeto aprovado.

Loteamento aprovado e averbado pode ser sim cancelado, conforme artigo 23 da Lei 6.766/79, quando:

1. **Processo judicial:** Alguma irregularidade no licenciamento do loteamento;

2. Loteador pode requerer cancelamento

Caso não haja venda de nenhum lote.

Condomínio de lotes, art. 2º, parágrafo 7º:

O condomínio de lotes é uma divisão de terra onde cada terreno é uma unidade individual e as áreas comuns são praças, ruas e locais que beneficiam a coletividade.

Loteamento com acesso controlado

É um loteamento que possui controle de entradas e saídas, mas não perde as características do loteamento comum, serviços públicos e manutenção ainda ocorrem pelos serviços da administração.

Apenas estando tudo em conformidade a prefeitura emite um termo denominado de TVO (Termo de Vistoria de Obras) com a entrega adequada de todas as obrigações do projeto.

Não se pode vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado (art. 37, Lei 6.766/79).



BORA PRATICAR?

1. Pode ser uma definição de loteamento:
 - a) Subdivisão de uma área em lotes destinados a edificação, sem abertura de novas vias de circulação
 - b) Subdivisão de uma área em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação
 - c) Subdivisão de uma área em lotes destinados a edificação, sem abertura de novas vias de circulação, desde que existam outras vias já existentes
 - d) Subdivisão de uma área em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, desde que existam outras vias já existentes.
 - e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Gabário: 1) b

3.12 RESOLUÇÃO COFECI Nº 146/82

A resolução COFECI nº 146/82 traz regras para a tramitação dos processos disciplinares no âmbito do sistema COFECI-CRECI, ou seja, ela cria e estabelece o código de processo disciplinar, determinando as regras e como o processo disciplinar irá andar, e, cumprir com os requisitos para que um corretor de imóveis ou uma imobiliária sejam penalizados (sancionados) em uma questão ética disciplinar.

Processos disciplinares efetivado pelo COFECI tem por base dois tipos, a autoinfração e o termo de Representação

1. Autoinfração:

Se inicia com documento em que o agente fiscal do sistema COFECI-CRECI venha elaborar, em que foi constatado alguma irregularidade. Há um modelo próprio estabelecido pela resolução que o agente fiscal deverá preencher para fazer a lavratura (decretar por escrito).

Itens obrigatórios que vão para o auto de infração:

- Qualificação e endereço completo do autuado, com número de CPF OU CNPJ;
- Data, hora e local da lavratura;
- Local da ocorrência da infração;
- Dispositivo legal infringido: deverá estar bem especificado, qual inciso da lei;
- Órgão atuante e seu endereço para atuação de defesa: qual regional representa o agente fiscal?
- Nome e assinatura do autuante e do autuado;
- O agente fiscal deverá descrever os fatos e elementos caracterizadores da infração.

O conselho regional abrirá no prazo de 15 dias para o autuado realizar a sua defesa.

Em seguida, o processo é encaminhado para a procuradoria jurídica, que dará o seu parecer sobre a procedência ou improcedência daquela autuação.

Improcedência o processo é arquivado.

Procedência é encaminhado para a CEFISP (Comissão de Ética e Fiscalização Profissional) para julgamento em 1ª instância. Esta comissão é realizada por corretores de imóveis nomeados pelo presidente do conselho.

2. Termo de Representação:

Se inicia por meio de Denúncia, comunicação do sistema COFECI-CRECI ou por autoridade pública.

a) Denúncia:

Qualificação, assinatura e ter os fatos e circunstâncias com documentos que comprovem sua denúncia.

b) Comunicação do sistema COFECI-CRECI:

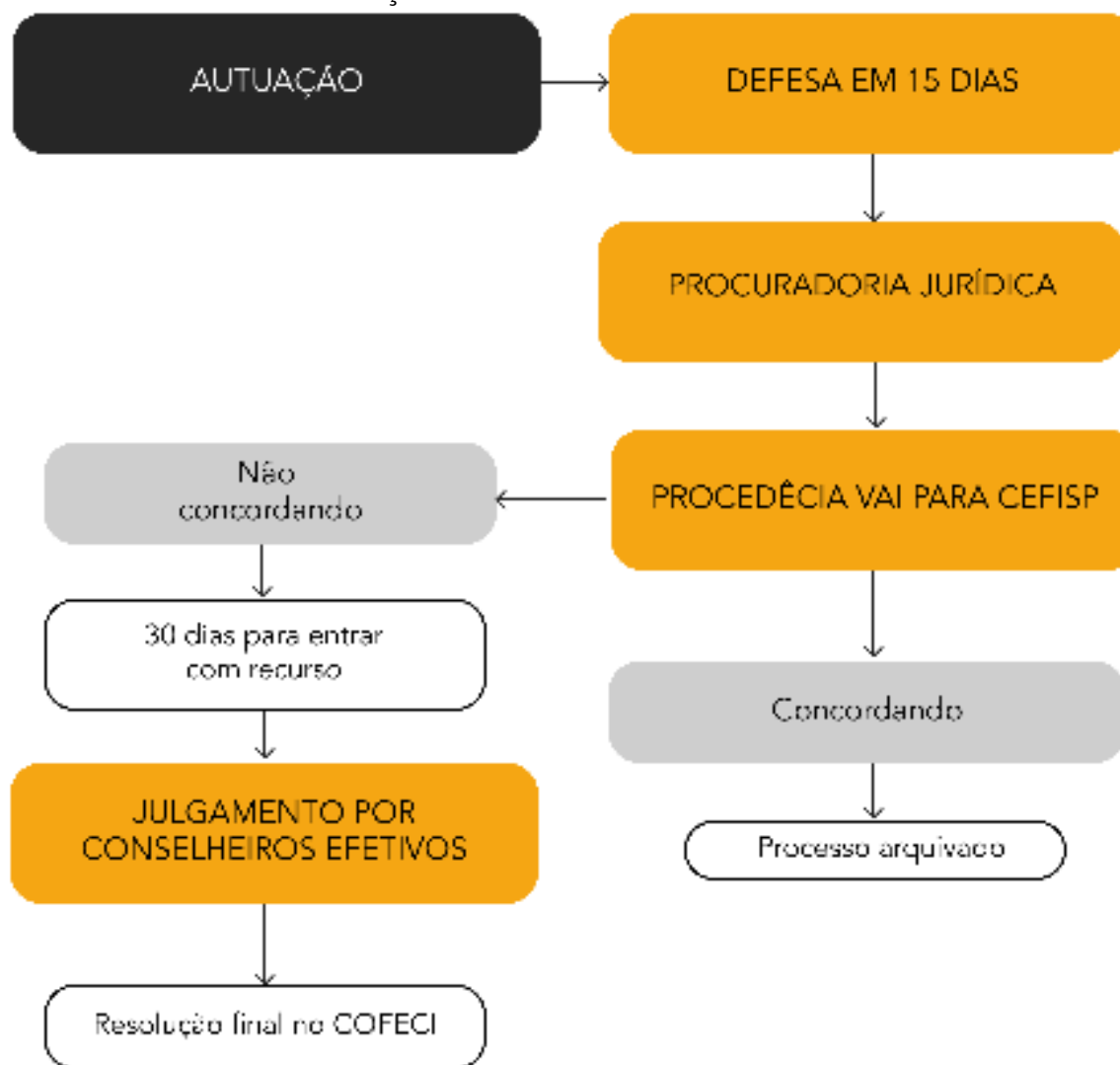
Importante! Lei nº 6.530/78, Artigo 21, aborda sobre como funciona a comunicação do sistema.

Sanções do processo disciplinar

- Advertência verbal;
- Censura;
- Multa;
- Suspensão da inscrição no período de até 90 dias;
- Cancelamento de inscrição.

Para simplificar o processo, na próxima página há um quadro resumo da sequência do auto de infração:

SEQUÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO



13. LEIS IMPORTANTES LIGADAS AO DIREITO IMOBILIÁRIO - DIMOB E DOI

O mercado imobiliário está diretamente ligado à economia, e, inclusive, também é atrelado à prática fraudulenta como já sabemos. Com isso, há duas declarações que são realizadas para receita federal, que são a DIMOB (Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias) e DOI (Declaração de Operações Imobiliárias).

DIMOB: As incorporadoras devem prestar declaração para a receita federal.

DOI: Os cartórios devem prestar a informação à receita do que foi comercializado.

Objetivo das declarações

Além de uma fiscalização para lavagem de dinheiro, arrecadar impostos, no caso, vai para o Imposto de Renda.

Quem prevê a maioria dos impostos, é a Lei do Código Tributário Nacional.

Impostos comumente previstos no ramo imobiliário:

- O IR (Imposto de Renda) é um imposto Federal, ou seja, a união é quem recolhe.
- O ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação) tem competência estadual, então, o estado é quem recolhe.
- O ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens de Imóveis) é o imposto em compra e venda, de competência municipal. Este imposto também é conhecido como Imposto de Transmissão Intervivos.
- IPTU (Imposto de Propriedade e Territorial Urbana) também recolhido pelo município.
- ITR (Imposto Territorial Rural) possui regras específicas para cada município também.

Legislações Ambientais

Vale ressaltar a você, como futuro corretor, ter o entendimento para aconselhar os seus clientes. O corretor deve lembrar que suas

competências incluem a orientação. O meio-ambiente é patrimônio da sociedade. Tudo o que for em prol do meio-ambiente e da coletividade possui prevalência.

EXEMPLO:

Terras da Marinha, pode acarretar aproveitar um menor espaço do terreno. Perdendo a capacidade construtiva.

Outras leis importantes:

- Lei do Sistema Financeiro de Habitação, Lei nº 4.380/64, vem sendo alterada para facilitar o acesso de direito à moradia.
- Lei 9514/97 - Sistema Financeiro Imobiliário - Alienação Fiduciária para Aquisição de Imóveis. Possibilita utilizar o próprio imóvel como uma garantia para financiamento bancário.
- Código de Defesa do Consumidor: é a legislação que se aplica estabelecendo uma proteção da parte mais "fraca". O código de defesa só não é aplicado quando for um investidor, ou seja, compra um terreno com o intuito de capitalizar.
- Código Civil: Aborda sobre a posse, propriedade, Usucapião (adquirir uma propriedade que já se possui) e Hipoteca.

Filme: A GRANDE APOSTA



Michael Burry (Christian Bale) é o dono de uma empresa de médio porte, que decide investir muito dinheiro do fundo que

coordena ao apostar que o sistema imobiliário nos Estados Unidos irá quebrar em breve. Tal decisão gera complicações junto aos investidores, já que nunca antes alguém havia apostado contra o sistema e levado vantagem. Ao saber destes investimentos, o corretor Jared Vennett (Ryan Gosling) percebe a oportunidade e passa a oferecê-la a seus clientes. Um deles é Mark Baum (Steve Carell), o dono de uma corretora que enfrenta problemas pessoais desde que seu irmão se suicidou. Paralelamente, dois iniciantes na Bolsa de Valores percebem que podem ganhar muito dinheiro ao apostar na crise imobiliária e, para tanto, pedem ajuda a um guru de Wall Street, Ben Rickert (Brad Pitt), que vive recluso.



BORA PRATICAR?

1. Com o intuito de arrecadar e fiscalizar práticas que contribuam com a realização de crimes quais são as declarações fornecidas aos órgãos de fiscalização?
 - a) DIMOB e ITCMD
 - b) ITCMD e ITBI
 - c) DIMOB e DOI
 - d) DOI e ITBI
 - e) Nenhuma das alternativas anteriores.
2. A Lei 9.514/97 que dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) tem como principal expoente:
 - a) Hipoteca
 - b) Alienação fiduciária
 - c) Usucapião
 - d) Imposto de renda
 - e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Gabário: 1) c; 2) b

Fonte: [Clique Aqui.](#)

3.14. LGPD - LEI Nº 13.709 DE 2018

O Brasil não é o pioneiro em relação à preocupação sobre dados pessoais. A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) é uma lei que resguarda informações pessoais de



peças físicas, mas, é aplicável tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Qualquer informação que revele a identidade do titular deverá ser mantida em sigilo.

EXEMPLO:

Um áudio pessoal que identifique a pessoa, placa do carro com chassi ou renavam, inscrição do IPTU, entre outros.

A LGPD impacta diretamente o trabalho do corretor imobiliário, pois, a operação é baseada em dados pessoais, tais como, nome, telefone, CPF, endereço, entre outras informações para elaboração do contrato.

Antes de abordarmos mais profundamente a Lei, é importante trazer as definições de alguns termos e diferenciá-los:

Titular

É a pessoa natural cujo qual as informações pessoais referem-se.

Controlador

É a pessoa jurídica ou física a quem compete realizar a coleta de dados pessoais.

Operador

Aquele que trata os dados em prol do propósito do controlador.

Encarregado de proteção de dados (DPO)

É a pessoa natural ou jurídica, responsável por estabelecer a

comunicação entre os titulares.

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, no artigo 5º, inciso I:

Dispõe sobre dados pessoais, ou seja, qualquer informação que identifique diretamente o seu titular (ex.: nome, prenome, RG, CPF) e, também resguarda os dados não-estruturados, que em suma são as informações que possuem elevado potencial de tornar identificável o seu titular (ex.: áudios, tweets, hábitos, arquivos de log)."

EXEMPLO:

Você trabalha em uma imobiliária e contrata uma empresa terceirizada para realizar a extração de arquivo morto, durante essa retirada dos documentos de arquivo morto, a empresa terceirizada perde titulares de pessoas físicas. Ocorrendo uma perda desses documentos, que se trata de um incidente, você dono da imobiliária responderá por isso, assim como a empresa terceirizada!

Embora controlador e operador respondam pelos dados pessoais, há uma hierarquia. A partir do momento em que se tem acesso aos dados é necessária autorização dos titulares para passar para a frente.

Artigo 5º, inciso II:

"Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural."

Dados de crianças e adolescentes, é imprescindível a autorização do pai e/ou responsável, conforme artigo 14.

Artigo 3

Abrange informação pessoal produzida tanto no ambiente on-line quanto off-line.

Além disso, a LGPD apresenta-se como uma lei extraterritorial, sendo aplicada em situações que ultrapassem o território nacional.

Artigo 6

Princípios em que se deve utilizar para o tratamento de dados pessoais:

- Finalidade: se questione para qual finalidade irá utilizar o dado;
- Adequação;
- Necessidade;
- Livre acesso;
- Qualidade dos dados;
- Transparência;
- Segurança;
- Prevenção;
- Não discriminação;
- Responsabilização e prestação de contas.

Artigo 7: Bases legais, tratamento de dados pessoais:

- Mediante consentimento do titular;
- Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador;
- Para execução de políticas públicas pela administração pública;
- Realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

- Quando necessário para execução de contrato;
- Para o exercício regular de direitos em processo judicial;
- Para proteção da vida e tutela da saúde do titular e/ou terceiro;
- Para interesses legítimos do controlador e/ou terceiro;
- Para proteção do crédito.

Artigo 18: direito dos titulares, mediante requisição

- Confirmar a existência de tratamento de seus dados pessoais;
- Acessar seus dados pessoais, a qualquer tempo;
- Corrigir dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
- Portabilidade de dados pessoais a outro fornecedor de produto ou serviço;
- Eliminação de dados tratados com o seu consentimento;
- Obtenção de informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o compartilhamento de dados pessoais;
- Obtenção de informações sobre a possibilidade de não consentir com o tratamento de dados pessoais e sobre as consequências da negativa;
- Revogação do consentimento dado para o tratamento de dados pessoais.

O objetivo deste artigo 18 é inibir a venda de dados pessoais.

A ANPD é o órgão regulador do tratamento de dados, que significa Autoridade Nacional de Proteção de Dados.



Proteção de dados pessoais está entre os direitos e garantias fundamentais. Tenha conhecimento sobre as medidas de segurança e boas práticas.

Artigo 52, a ANPD é quem é dotada de poderes a fim de aplicar sanções de caráter administrativo em caso de descumprimento da lei, ou seja, atribuir as penalidades.

- Advertência;
- Multa simples de até 2% (dois por cento) do faturamento, limitada, no total, a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;
- Multa diária;
- Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;
- Bloqueio e/ ou Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;
- Suspensão parcial ou total do banco de dados;
- Proibição parcial ou total de atividades relacionadas a tratamento de dados.



Leia a LGPD na íntegra: [Clique Aqui](#).



BORA PRATICAR?

1. Quem é competente para aplicar as multas previstas na LGPD?
 - a) controlador
 - b) operador
 - c) PROCON
 - d) ANPD
2. O que possibilita o corretor de imóveis tratar dados pessoais?
 - a) consentimento do titular
 - b) Indicação de um síndico
 - c) mailing comprado
 - d) informação acessada via rede social
3. Qual informação que a LGPD não protege?
 - a) CNH digital
 - b) Endereço pessoa física
 - c) Número telefone empresarial
 - d) declaração receita pessoa física

Gabário: 1) d 2) a 3)c

Na próxima página você encontrará um quadro resumo com todas as leis mencionadas na disciplina.

3.15 LEIS IMPORTANTES PARA ESTUDAR

QUADRO SÍNTESE DE LEIS MENCIONADAS NA DISCIPLINA

ASSUNTO	LEIS / RESOLUÇÕES / ARTIGOS	LINK'S:
Mencione sobre transação e compra e venda de imóveis.	Código Civil: Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002	Clique Aqui
Lei de Lavagem de dinheiro	Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998	Clique Aqui
Registro de Imóveis	Lei 6.015 de 1973	Clique Aqui
Obrigações do corretor de imóveis junto ao COAF	Comunicação de não ocorrência	Clique Aqui
Manual de utilização do SISCOAF e comunicação de não ocorrência	Elaborado pelo COFECI-CRECI de SP	Clique Aqui
Sistema COFECI-CRECI como órgão regulador e fiscalizador do exercício no ramo imobiliário	Resolução-COFECI nº 1.336/2014	Clique Aqui
Regulamentação da profissão de corretor de imóveis	Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978	Clique Aqui
Regulamento da Profissão de Corretor de Imóveis	Decreto Nº 81.871, de 29 de junho de 1978	Clique Aqui
Código de Ética Profissional	Resolução – COFECI Nº 326/92	Clique Aqui
Parcelamento do Solo Loteamento e Desmembramento	Lei Nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979	Clique Aqui
Incorporações Imobiliárias - Lei dos Condôminos	Lei Nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964	Clique Aqui
Lei do Inquilinato	Lei Nº 8.245, de 18 de outubro de 1991	Clique Aqui
Punição, processo disciplinar	Resolução-COFECI nº 146/1982	Clique Aqui
Estatuto das Cidades - Diretrizes Gerais da Política Urbana	Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001	Clique Aqui
Fachada, o que pode ou não fazer	Artigo	Clique Aqui
Condomínio de Lotes	Artigo	Clique Aqui
Built to Suit	Artigo	Clique Aqui
Prevenção à lavagem de dinheiro para o setor imobiliário.	Apostila elaborada por COFECI	Clique Aqui

3. DIREITO IMOBILIÁRIO PARA QUEM NÃO É ADVOGADO

Nesta disciplina você aprendeu a:

- Responder perguntas comuns no direito imobiliário;
- Reconhecer quem é o cliente imobiliário;
- Identificar quais são as obrigações do cliente imobiliário.
- Assimilar a finalidade dos cartórios e registros públicos;
- Identificar as leis relacionadas ao COAF;
- Praticar a elaboração de um quadro de contrato conforme previsto em lei.
- Colocar-se a par da legislação vigente para o exercício da profissão.
- Reconhecer conforme a lei em que situações não poderá ocorrer parcelamento de solo;
- Reconhecer as regulamentações para locações imobiliárias e de compra e venda de imóveis.
- Analisar as funções de síndico e conselho conforme a lei do condomínio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AVVAD, P. E. Direito Imobiliário – teoria geral e negócios imobiliários. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2012.

DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro. 25ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

DINIZ, M. H. Código Civil Anotado. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

FILHO, E. S. C. S. Direito Registral Imobiliário. 1ª Ed. Curitiba: Editora Juruá, 2013.

GIANCOLI, B. P. Direito Civil – concursos e OAB. 2ª Ed. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2014.

GONÇALVES, C. R. Direito Civil 2 – Contratos em espécie/direito das coisas esquematizado. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

JUNIOR, L. A. S. Direito Imobiliário – teoria e prática. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014.

JUNIOR, L. R. E. Direito Civil – para aprender direito. 1ª Ed. São Paulo: Editora Barros, Fischer e Associados, 2013.

NERY, R. M. de A; JUNIOR, N. N. C.Código Civil Comentado. 10ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

OLIVEIRA, J. E. Código de Defesa do Consumidor – Anotado e Comentado. 4ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

PEREIRA, L. R. Direito das coisas. Editora, Russel, 2003.

SANTOS, J. C. V. C. de A; CASCALDI, L de C. Manual de Direito Civil. 1ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

2

MÓDULO TÉCNICO

4. DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA DE "A" A "Z"

Documentação imobiliária é uma fonte valiosa de informações sobre o imóvel, composta por uma série de informações legais, contratuais e técnicas que são essenciais para o entendimento completo de um imóvel e para a segurança das transações imobiliárias.

Ao estudar essa documentação, o corretor se torna capaz de identificar eventuais irregularidades, como pendências jurídicas ou fiscais, que possam comprometer a venda ou locação do imóvel. Além disso, o conhecimento sobre a documentação possibilita que o corretor forneça informações precisas e confiáveis aos seus clientes, transmitindo segurança e credibilidade.

Compreender a documentação imobiliária é, portanto, fundamental para a eficiência do corretor e para garantir a transparência e legalidade nas transações imobiliárias.

O objetivo desta disciplina é apresentar os procedimentos e documentações imobiliárias necessárias. Assim como as principais espécies de contratos imobiliários e negociações.

Missão:

- ✓ Reconhecer diversos negócios imobiliários;
- ✓ Diferenciar os documentos para vendedor, pessoa jurídica e comprador.
- ✓ Descrever serviços ofertados em cartórios;
- ✓ Diferenciar os termos, custos, emolumentos, tributos e despesas;
- ✓ Reconhecer como evitar a falsidade documental
- ✓ Distinguir os tipos de aquisição e perda de um imóvel;
- ✓ Diferenciar propriedade de posse.

4.1 DIREITO E SUA RELEVÂNCIA DENTRO DO MERCADO IMOBILIÁRIO

Mercado imobiliário

É um importante setor da economia no qual são efetivados diversos tipos e formatos de negócios envolvendo bens imóveis.

É um mercado multifacetado_e cada vez mais "nichado": há locações, permuta, doação, compra e venda etc.

Negócios como a multipropriedade

Locações por aplicativos; a exemplo das locações via airbnb; moradias por assinatura; coliving; coworking; formatação de holding patrimonial; dentre tantos outros.

Historicamente

O mercado imobiliário brasileiro passou a ser organizado a partir da década de 60, especialmente com a edição de Leis como a Lei nº 4.590/1964 (Lei de Incorporações e Condomínios) e a Lei nº 4.380/1964, Lei do Sistema Financeiro de Habitação. Vale ressaltar que isso vem sendo atualizado nas legislações desde então.

"Coexistem hoje na sociedade diferentes gerações, com diferentes modos de pensar, diferentes formas de vida e diferentes formas de contratar."

Josiane Mafra

Direito imobiliário

O direito imobiliário recebe influências de diversos ramos do direito e regula a posse, a propriedade imobiliária e os negócios sobre elas.

Leis importantes para o mercado imobiliário

- Constituição da República Federativa do Brasil
- Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro

- Código Civil Brasileiro
- Lei de Registros Públicos.
- Lei de Notários e registradores
- Estatuto das Cidades, etc



BORA PRATICAR?

1. Dos itens abaixo, qual dispõe de uma afirmação INCORRETA:
 - a) O mercado imobiliário é um importante setor da economia no qual são efetivados negócios envolvendo bens imóveis.
 - b) O mercado imobiliário passou a ser organizado de forma mais intensa no Brasil a partir da década de 60, especialmente a partir das edições das Leis nº 4.380/1964 e nº 4.591/1964.
 - c) É perceptível dentro do mercado imobiliário a coexistência de diferentes gerações que, por sua vez, revelam diferentes desejos e modos de ver e experimentar o Mundo.
 - d) Vive-se, hoje, dentro de um mercado 4.0, pautado exclusivamente por céleres e avançadas inovações tecnológicas que, certamente, irão substituir o homem, eliminando-o do processo produtivo e de prestação de serviços.
 - e) Quanto mais intenso o processo de urbanização e incremento tecnológico, mais complexo foi se tornando o mercado imobiliário e, pois, as relações e negócios imobiliários.

Gabarito: 1) d

4.2 DOCUMENTOS E CERTIDÕES NA LEI E NOS CASOS CONCRETOS

O corretor de imóveis, deve repassar aos clientes todas as informações sobre o andamento do negócio, sob pena de responder por perdas e danos.

Esta obrigação é prevista no Artigo 723 do Código Civil e no Código de Ética emitido pelo COFECI.

Documento

É a unidade de registro de informação

Documentações obrigatórias de compra e venda

Quem e o que? São duas perguntas que devem ser respondidas ao refletir sobre o negócio imobiliário. Os documentos podem variar.

Leis que tratam sobre documentações

- Lei de Documentação Imobiliária 7.433/85;
- Lei, decreto 93.240/86;
- Lei nº 13.097/2015, denominada como "Lei da Simplificação Documental" ou "Lei da Concentração de Atos na Matrícula do Imóvel".

Documentos necessários

- Documentos de identificação das partes: (RG, CPF, certidão de nascimento, casamento etc.)
- Certidões Fiscais: Comprovante de pagamento de IPTU, CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural), pagamento de ITR (Imposto Territorial Rural), etc.;
- Certidão de Propriedade Imobiliária;
- Certidão de Ônus Reais: declara, por exemplo, se o imóvel está hipotecado ou penhorado
- ITBI: Só exigido no momento da transferência imobiliária

O que se observar na compra e venda de um imóvel:

Matrícula atualizada, certidão de ônus, inexistência de débitos tributários,

regularidade do imóvel, habite-se, se o ITBI foi recolhido, Certidão efitêutica, entre outros, a depender do imóvel.

O que é uma certidão enfiteutica?

Utiliza-se para verificar se o imóvel pertence ou não a alguma instituição pública, ou privada e quem é a pessoa responsável pela sua administração. Também informa os dados referentes aos pagamentos de impostos inscritos em dívida ativa da Prefeitura. São regidas por leis especiais.

Documentos necessários aos vendedores (proprietários do imóvel)

- Documentos de identificação;
- Cópia do comprovante de residência;
- Certidões Pessoais, inclusive as de tutela, curatela, interdição;
- Certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais;
- Certidão junto à Justiça Estadual, do Trabalho e Federal

Se o vendedor for pessoa jurídica

- Certidão negativa de FGTS
- Débitos junto ao INSS: análise do contrato social atualizado, certidões junto à junta comercial ou junto aos Serviços de Registros de pessoas jurídicas
- Entre outros.

Documentos aos compradores

- Documentos de identificação.
- Verificação das finanças;
- Cópia do Comprovante de Residência;
- Certidões de nascimento, casamento ou divórcio;
- Caso seja menor de 18 anos: escritura de emancipação

- Carteira de Trabalho e Extrato do FGTS (caso o benefício seja utilizado para aquisição)
- Para estrangeiros: cópia do CPF e Passaporte.



BORA PRATICAR?

1. Analise as afirmações abaixo e responda na sequência:
 - I. A Lei nº 6.015/73, conhecida como "Lei dos Registros Públicos", veio dispor sobre os requisitos para a lavratura de escrituras públicas no Brasil.
 - II. Os documentos são, conforme lição de Josiane Mafra, importantes fontes de informações relativas às partes, aos imóveis, à relação de intermediação, dentre outros.
 - III. A documentação imobiliária comporta documentos de caráter obrigatório, por serem exigidos pela Lei em determinadas situações e documentos que, embora não sejam obrigatórios, acabam sendo necessários para trazer segurança e firmeza às partes em suas relações.
 - IV. Numa negociação envolvendo a compra e venda do imóvel não é preciso preocupar com o comprador (ou promitente comprador), mas tão-somente com o vendedor (ou promitente vendedor), atentando-se apenas quanto à documentação deste último.
- Agora marque a alternativa CORRETA:
- a) Somente a afirmação contida no item III é verdadeira.
 - b) Somente a afirmação contida no item II é verdadeira.
 - c) As afirmações contidas nos itens I, II e III são verdadeiras.
 - d) Somente a afirmação contida nos itens II e III são verdadeiras.
 - e) Todas as afirmações são falsas.

Gabarito: 1) d

4.3 CONFIGURAÇÃO CARTORIAL NO BRASIL

Conforme informa o art. 1º da Lei de Notários e Registradores (Lei nº 8.935/1994), considera-se serviços notariais e de registro aqueles relativos à organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.

Notários são denominados tabeliães e Oficiais de Registro são denominados registradores.

Diferença entre a atividade Notarial e de registro

O notário autentica documentos, para que possa valer para o futuro, enquanto o registrador, examina a validade dos documentos, submetendo-os ao bloqueio de legitimação.

Serviços de cartórios

- Serviços públicos extrajudiciais, exercícios em caráter privado por delegação;
- Delegatários;
- Credibilidade.

Diferença entre a atividade notarial e de registro:

O notário autentica os documentos, para que possa valer para o futuro, enquanto o registrador, examina a validade dos documentos, submetendo-os ao bloqueio de legitimação.

Serviços

- Registro Civil de Pessoas Naturais
- Registro Civil de Pessoas Jurídicas
- Registro de Títulos e Documentos
- Registro de Imóveis
- Tabelionato de Protestos

- Tabelionato de Notas
- Tabelionatos e Registros de Contratos Marítimos
- Registro de Distribuição

Hoje - modernização tecnológica dos cartórios

- Justiça Aberta
- Confeção de documentos eletrônicos (e "digitais")
- E-Notariado
- Sistemas de registro eletrônico, incluindo o SREI.

Link's importantes:

Consultar produtividade das serventias extrajudiciais: [Clique Aqui.](#)

Facilitador em registro de imóveis: [Clique Aqui.](#)

4.4 FALSIDADE DOCUMENTAL

Um documento será legítimo perante a justiça quando sua formatação e assinatura são consideradas autênticas.

Identificando um documento falso

Selos de identificação digital: é possível averiguar em site de identificação de cada estado se o documento existe e se os dados conferem.

Verificando a autenticidade de um documento

Há também os cartórios extrajudiciais nos sites de tribunal de justiça, e neste link, há a possibilidade de se informar a questões de cartórios.

Entrar no tribunal de justiça do estado e clicar em certidão judicial:

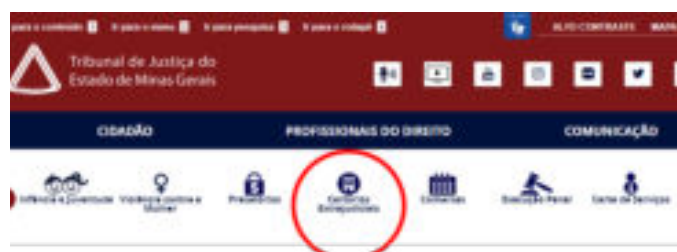
RECORTE DO SITE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG



Clicar em "autenticidade da certidão"



Outra opção junto aos cartórios é clicar na entrada do site e em cartórios extrajudiciais:

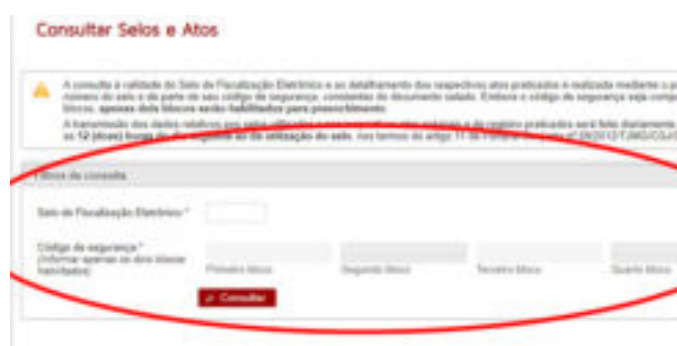


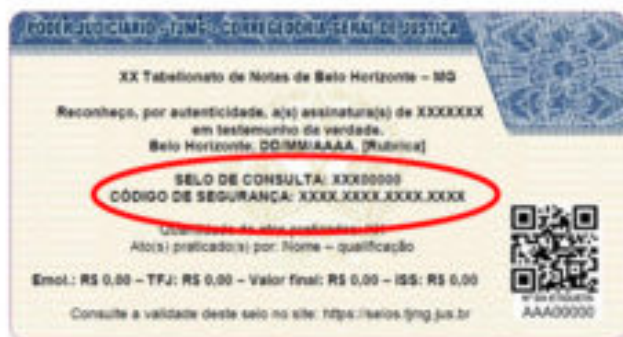
Clicar em selo de fiscalização eletrônico:



Preencher os dados nos blocos conforme o selo do documento.

RECORTE DO SITE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG: CADA ESTADO TEM SEU PRÓPRIO ESTILO DE SELO.



Modelo de selo:**Outros documentos que se pode verificar a documentação são**

- Certidão Negativa de Débitos trabalhistas e ações trabalhistas. (Site da justiça de Trabalho)
- Débitos relativos aos tributos Federais e dívida ativa da união. (Site da Receita Federal).



As verificações podem alterar conforme o tipo de documento e o órgão que emitiu o documento. No caso de débito trabalhista você irá conferir em site da Justiça do Trabalho.

4.5 CUSTOS, EMOLUMENTOS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NAS TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS

Custas Judiciais

São taxas remuneratórias cobradas pelo poder público devido à serviços prestados por serventuários da justiça para a realização de atos processuais. Total de despesas de um processo judicial.

Emolumentos ou custas extrajudiciais

São despesas pagas em razão de um serviço público delegado e, sua cobrança é autorizada por lei estadual.

Tributos

São os impostos, taxas e contribuições de melhorias.

**BORA PRATICAR?**

1. Pesquise um documento seu ou de seu familiar com autenticidade eletrônica, entre no site do seu estado e verifique a autenticidade do seu documento.
 2. Analise as afirmações abaixo e responda na sequência:
 - I. O Selo Digital consiste na geração de uma série de informações para cada ato lavrado, inclusive um número identificador e valores de emolumentos, informações estas que compõem o denominado Registro do Ato.
 - II. Tantos os selos de identificação e autenticidade físicos quanto digitais visam dar maior transparência e controle dos atos praticados nos mais diversos cartórios, pelo Judiciário e demais órgãos e serviços responsáveis pela emissão de importantes documentos, especialmente de certidões dos atos que praticam.
 - III. O uso de determinado selo ou identificador no documento não substitui o ato.
- Agora marque a alternativa CORRETA:
- a) Somente a afirmação contida no item II é verdadeira.
 - b) Somente a afirmação contida no item I é verdadeira.
 - c) As afirmações contidas nos itens I e II são verdadeiras.
 - d) As afirmações contidas nos itens II e III são verdadeiras.
 - e) Todas as afirmações são verdadeiras.

Gabarito: 2) C

Despesas

São mais abrangentes. Custas de testemunhas, assistente técnico, acréscimos de encargos, entre outras despesas processuais.

Sobre os emolumentos

- Está inserido na Constituição da República, Lei Federal nº 10.169/2000.
- Quem fixa o valor dos emolumentos?: Lei Estaduais e do Distrito Federal (Lei Federal nº 10.169/2000, art. 2º)

Para acessar os valores atribuídos aos emolumentos, basta acessar os sites do tribunal de justiça da sua região e consultar a tabela de valores. Além disso, os cartórios também possuem essa tabela.

Se o imóvel for do meio Rural, ITR e IPTU são os impostos coletados anualmente. Há a cobrança do ITR quando o imóvel mesmo estando em localização urbana, destina-se ao meio rural, ou seja, agroindustrial.

E o IPTU quem paga em uma locação?

Segundo a Lei do Inquilinato 8.245/91 permite que a obrigação do pagamento do IPTU seja repassada do locador para o locatário. Isso deverá estar registrado em contrato.

Impostos da Transferência de Imóveis:

Entre pessoas, recolhe-se ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) ou ITCD, imposto estadual para compra e venda/ permuta.

A isenção de um imóvel ocorre quando é um capital de um bem social de pessoa jurídica, ou ainda, fusão, incorporação ou extinção dessas pessoas jurídicas.

Contribuintes do ITCD

- Herdeiros
- Legatários (bens específicos)
- Cessionários (adquire os direitos de outro)
- Donatários (doações)

O valor de alíquota máxima de ITCD é de 8%.

Laudêmio e foro

São taxas pagas pelos proprietários de imóveis em áreas pertencentes à União.

Herança ou doação não pagam o Laudêmio.

Imposto de renda ou "lucro imobiliário"

Lucro imobiliário é a diferença positiva entre o valor da venda e o da aquisição.

A partir da tabela a alíquota varia entre 15% e 22,5% sobre o valor excedente. Este valor deve ser pago até o último dia útil do mês posterior a conclusão da venda para o novo proprietário.

Quando é possível a isenção no ir?

Pode-se reduzir esse lucro comprovando as despesas com a propriedade, tais como: escritura, registros, pagamento de honorários e comissão de corretores etc. Todas as despesas devem ser apresentadas a receita federal.

- Imóvel adquirido antes de 1969;
- Valor obtido na venda de bem residencial em outro (180 dias após a assinatura do contrato e também na permuta);
- Proprietário que vendeu o seu imóvel por um valor menor que 440 mil reais, não tendo utilizado o benefício em 5 anos.



Locação de imóveis também deve ser apresentado no IR.



BORA PRATICAR?

1. Pode-se afirmar sobre as custas judiciais e emolumentos colhidos pelos titulares dos serviços extrajudiciais (cartórios) que:

- a)** ambos são tributos, sendo certo que os serviços extrajudiciais são exercícios diretamente pelo Poder Público.
- b)** ambos possuem natureza não tributária, sendo certo que os serviços extrajudiciais são exercidos diretamente pelo Poder Público.
- c)** ambos são tributos, sendo certo que os serviços extrajudiciais são exercícios em caráter privado, por delegação do Poder Público.
- d)** Ambos possuem natureza não tributária e parte das custas judiciais se destinam a arcar com os emolumentos necessários à manutenção dos serviços extrajudiciais, já que estes são exercidos por delegação do Poder Público.
- e)** ambos possuem natureza não tributária, sendo certo que os serviços extrajudiciais são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

2. Analise as afirmações como V ou F:

- a)** () Conforme determina a Lei Federal nº 10.169/2000, o valor dos emolumentos poderá sofrer reajuste, devendo ser publicada as respectivas tabelas até o último dia do ano, observando-se, assim, o princípio da anterioridade.
- b)** () Os emolumentos extrajudiciais têm sido considerados tributos, da espécie taxa, por envolver a contrapartida pela prestação de um serviço público.
- c)** () O ITBI é de competência estadual, enquanto o ITCD de competência municipal.

- d)** () Conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, o fato gerador do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) somente se dá com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, ou seja, com o registro.

Gabário: 1) c 2) a) V b) V c) F d) V

4.6 PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA E REGISTRO DE IMÓVEIS

Todo proprietário é possuidor, mas nem todo possuidor é proprietário.

Segundo art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor

“Todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Proprietário é o que detém o direito real sobre coisa própria (propriedade) e direito real sobre coisa alheia.

O direito real é previsto no artigo 1.225 do Código Civil Brasileiro.

A aquisição de direitos reais, possui uma função social, mas, quando que a propriedade cumpre a sua função social?

Propriedade urbana

Atende exigências de ordenação da cidade, expressas em plano diretor. Artigo 182 § 2º da Constituição da República de 1988.

Propriedade rural

Atende requisitos como adequação racional do solo, da propriedade, de recursos naturais disponíveis para preservação do meio ambiente etc. Artigo 186 da Constituição da República de 1988.

Aquisição e Perda da Propriedade no Brasil

Aquisição pode ser Originária ou Derivada.

Originária:

Quando não há vínculo algum com o proprietário anterior (acessão e usucapião).

Derivada:

Trata-se da transmissão "intervivos" ou "causa mortis".

Formas de perder um imóvelPerda voluntária:

Quando há uma renúncia, alienação*, abandono do imóvel.

*Alienação é uma garantia atribuída pelo devedor (denominado fiduciante), que transfere a propriedade de seu imóvel à um credor (fiduciário) até o pagamento total da dívida. O procedimento é realizado em cartório.

Perda involuntária

Quando há a desapropriação, perecimento e outras formas, como mediante decisão judicial.

Usucapião

É um instrumento que permite a aquisição de um bem móvel ou imóvel pelo seu uso prolongado e contínuo, desde que cumpra determinados requisitos legais.

Procedimentos para aquisição:

- Judicial
- Extrajudicial

A lei que aborda sobre o usucapião é a Lei 13.465/2017 e 6.015/73.

Há várias modalidades de ocorrência do usucapião e cada uma possui suas características.

QUADRO RESUMO DAS MODALIDADES DE USUCAPIÃO

		MÍNIMO DE USO ININTERRUPTOS*	CARACTERÍSTICAS	LEGISLAÇÃO
EXTRAORDINÁRIO	EXTRAORDINÁRIO	15 anos.	Não necessita apresentar título de posse	Art. 1.238 do Código Civil
	COM PRAZO REDUZIDO	10 anos, se realizou obras de caráter produtivo.	Possuir documento que comprove	Art. 1.238 do Código Civil
ORDINÁRIA	ORDINÁRIA	10 anos	Possuir documento que comprove	Art. 1.242 do Código Civil
	COM PRAZO REDUZIDO	5 anos, se realizou obras	Pode ser rural ou urbano Houver um registro cancelado	Art. 1.242 do Código Civil
ESPECIAL	URBANA / pro moradia ou pro misero	5 anos	Área de até 250 m² Não pode ter sido proprietário de nenhum outro imóvel, seja urbano ou rural.	Art. 183 da Constituição da República de 88.
	RURAL Pro-labore	5 anos	Não pode ter sido proprietário de nenhum outro imóvel, seja urbano ou rural. Área não superior à 50 hectares.	Art. 191 da Constituição da República de 88.

*Exemplo de um acontecimento de forma ininterrupta: Fulano vende uma casa em que morou por 4 anos, em seguida, vende para Beltrano, Beltrano morou por 6 anos, então, Beltrano poderá pedir a usucapião da posse.



Vale ressaltar que há inúmeras formas de usucapião, estas são algumas possibilidades e as mais comuns. Mas há ainda usucapião por abandono de lar, indígena, entre outros.

Registro

Ocorre junto ao cartório de registro do imóvel onde está localizado o imóvel. Para isso, é necessário elementos de prova da situação do imóvel. Documentos que comprovem o tempo na moradia do imóvel. Pode acontecer, dependendo do caso, a abertura de um novo registro de imóvel.



BORA PRATICAR?

1. Pode-se afirmar constituir requisito para a usucapião urbana, EXCETO:
 - a) Existência de posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por, no mínimo, 5 anos.
 - b) Imóvel urbano usucapiendo com até 250m².
 - c) Imóvel utilizado para a moradia do requerente e/ou de sua família.
 - d) Existência de um justo título.
 - e) O requerente não ser titular de outro imóvel urbano ou rural.

Gabário: 1) d

4.7. NOÇÃO BASILAR DO UNIVERSO CONTRATUAL

Empresas e as pessoas com atuação no mercado imobiliário descuidam do processo de negociação, agindo na ansiedade de fechamento de negócios, o que, muitas das vezes resulta na realização de negócios nulos ou anulável devido à ausência de validade ou legitimação.

O que define um contrato?

Contrato é um negócio jurídico, que consiste

num acordo de vontades entre duas ou mais pessoas, apto a constituir, resguardar, modificar e/ou extinguir direitos e deveres. Nem tudo pode ser objeto de contrato.

Requisitos para um contrato ser válido

São regidos pelo artigo 104 do Código Civil, ela menciona que, a validade do negócio jurídico requer:

- I. Agente capaz
- II. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável
- III. Forma prescrita ou não defesa em lei.

Para ler o artigo 104 na íntegra,

[Clique Aqui.](#) 

Menores de 16 anos precisam de representantes legais. (Artigo 3 do CC)

Objeto é impossível se não houver a posse do imóvel em questão:

EXEMPLO:

Querer a posse (alienação) de um loteamento clandestino.

No artigo 107 do CC, informa que a validade contratual é de livre consentimento entre as partes.

Artigo 107:

"A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir."

EXEMPLO:

Alugar um imóvel sem um contrato, apenas verbalmente.

Por outro lado, a escritura pública é essencial para a validade de direitos reais de imóveis.

Artigo 108

"Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à

constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País."

Requisitos de legitimação

Há pessoas que não podem assumir certos contratos, são os casos de:

- Administradores de bens: tutores, curadores, testamenteiros etc.
- Leiloeiros que estão sendo encarregados por determinados bens;
- Anulado à venda de ascendente à descendente, à não ser que haja um consentimento do negócio.

No contrato deve estar mencionado a livre vontade de ambas as partes.

De que forma poderá ser invalido um processo jurídico?

Segue a invalidade conforme o **artigo 166 do CC**:

"É nulo o negócio jurídico quando:

- I. celebrado por pessoa absolutamente incapaz;*
- II. for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;*
- III. o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;*
- IV. não revestir a forma prescrita em lei;*
- V. for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;*
- VI. tiver por objetivo fraudar lei imperativa;*
- VII. a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção."*

4.8 PRINCIPAIS ESPÉCIES DE CONTRATOS IMOBILIÁRIOS

Contratos típicos e contratos atípicos

Segundo art. 425 do Código Civil brasileiro:

"[...]é lícito às partes estipular contratos atípicos".



BORA PRATICAR?

- **1.** Quanto aos contratos, é possível afirmar o que se segue, EXCETO:
 - **a)** Os contratantes não podem criar situações jurídicas que prejudiquem terceiros, uma vez que a autonomia privada não é um dogma inatacável, devendo a liberdade de contratar ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato.
 - **b)** Não é admitido um contrato formado por manifestação de vontade tácita ou verbal.
 - **c)** É importante que, num contrato, os interesses particulares estejam em harmonia com os interesses gerais, já que ele constitui um fenômeno de extrema utilidade social, devendo, assim, cumprir uma função social.
 - **d)** Os contratos podem ser formados por uma manifestação expressa ou tácita, verbal ou escrita, podendo se dar por instrumento público ou particular, conforme o caso.
 - **e)** Segundo disposto no art. 104 do Código Civil brasileiro, "a validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei".
- **2.** Para a celebração de negócios jurídicos, inclusive, de contratos, é exigida uma livre manifestação na vontade das partes, sendo certo que a sua ausência pode importar em negócios nulos ou anuláveis. Constituem, assim, vícios ou defeitos que podem prejudicar um contrato, tornando-o nulo ou anulável: o erro, o dolo, a coação, a simulação, a fraude contra credores, a lesão e o estado de perigo.
- A afirmação acima é verdadeira () ou () falsa?

Gabarito: 1) bc 2) V



Típicos

São contratos estabelecidos em lei, tais como: locação, doação, compra e venda etc.

Atípicos

Não são estabelecidos em lei: venda de multipropriedade, contrato de locação "built to suit". Assim, há contornos previstos em lei sobre estes contratos e pode-se considerar também como típicos.

Principais contratos imobiliários:

- Contrato de compra e venda e promessa de compra e venda: lavratura (descrever) da escritura pública;
- Contrato de locação de imóvel;
- Permuta e promessa de permuta
- Contrato de Comodato: é um empréstimo de algo que não pode ser substituído por outro da mesma espécie e qualidade (carro e imóvel, por exemplo);
- Doação de bem imóvel;
- Contrato de financiamento imobiliário;
- Contrato normativo de incorporação;
- Contrato de prestação de serviços: corretagem e administração de imóveis.

No contrato pode haver cláusulas especiais, um exemplo é uma preferência

em uma aquisição de imóveis ou uma recompra de um imóvel no futuro.

Contrato de compra e venda de um imóvel

Este tipo de contrato é regido pela Artigos 490 e 492 do CC.

O que dever ser adicionado ao contrato de compra e venda:

- Nome das Partes envolvidas;
- objeto: é pronto, na planta?;
- Consentimento;
- Promessa de compra e venda: definitiva?
- prazos;
- Valor do sinal;
- Cláusula de arrependimento, penais;
- Multas, juros;
- Responsável pelo pagamento;
- cláusulas penais etc.
- Obrigações alternativas e condicionais;
- Cláusulas especiais: venda, retrovenda, preferência etc.
- Forma e local de pagamento.

Contrato de locação de imóvel

Este tipo de contrato é regido pela Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91).

O que deve ser adicionado no contrato de locação?

- Nome das Partes envolvidas: endereço e qualificação das partes, inclusive do fiador (se houver);
- objeto locado: descrição, endereço e destinação;
- prazos: de início e fim do contrato;
- Valor do aluguel e demais encargos;
- Multas, juros;
- Responsável pelo pagamento;
- garantias à locação;
- cláusulas penais, etc.
- Importância da vistoria (anexa ou no corpo do contrato)
- Forma e local de pagamento;
- entre outros

Contrato de doação de imóvel

Este tipo de contrato é regido pelo Art. 538 do Código Civil:

O que deve ser adicionado ao contrato?

- Doador e donatário;
- Doação após morte?
- Condição, termo ou encargo?
- Totalidade dos bens?
- Ascendentes aos descendentes?
- Aceitação do donatário: dispensa em caso de doação "pura" ao menor de idade (conforme o artigo 543 do CC);
- Doação: escritura pública e registro;
- ITCMD: alíquota e o momento do recolhimento;
- Cláusulas restritivas ao direito da propriedade (artigo 1911 do CC);
- Usufruto na doação.

4.9 GARANTIAS LOCATÍCIAS, PERMUTA E DOAÇÃO

As garantias de contrato de locação são regidas pela lei do inquilinato nº 8.245/91, artigo 37:

Artigo 37:

"No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

- I.** *caução;*
- II.** *fiança;*
- III.** *cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento (incluído pela Lei nº 11.196 de 2005).*

Parágrafo único. *É vedade, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação."*

Para ler a Lei do Inquilinato, [Clique Aqui.](#) 

Sendo que:

I. **caução:** pode ser bens móveis ou imóveis, além de dinheiro, não podendo ultrapassar três vezes o valor do aluguel. E os bens móveis devem ser registrados em cartório.

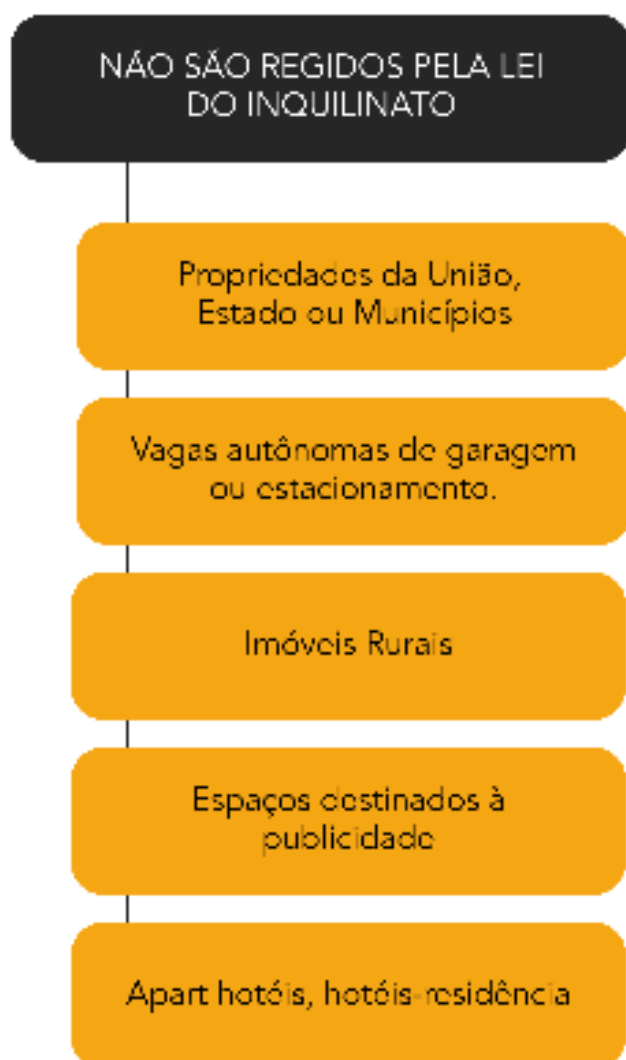
II. **Fiança:** Encontra-se no Art 818 do Código Civil. Trata-se da garantia de pagamento assumido por outra pessoa. No Art. 40 da Lei do Inquilinato é especificado os casos em que o locador (proprietário) deve exigir um novo fiador ou substituir, como os exemplos, morte ou exoneração do fiador.

No que diz respeito às despesas condominiais, aquelas que são denominadas extraordinárias, são não rotineiras, o que se encaixaria em: obras de reformas, acréscimos à estrutura do imóvel, pintura das fachadas etc. Tais despesas extraordinárias devem ser pagas pelo locador (Art. 23).

Outro ponto importante da lei é o Art. 12, ele dispõe sobre a sucessão nos casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução de união estável, nestes casos, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel.

Caso o contrato foi finalizado e o locatário venha a permanecer na posse do bem imóvel alugado por mais 30 (trinta) dias sem oposição do locador, haverá a prorrogação da locação

por prazo indeterminado, mantendo-se, assim, as cláusulas e condições inicialmente contratadas. Após a prorrogação por prazo indeterminado, o locador deverá ser conceder ao locatário o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação.



Comodato e Locação

O comodato é um empréstimo de algum bem, fornecido gratuitamente. Artigos 579 a 585 do CC. Já a locação é uma retribuição (contraprestação) pelo empréstimo.

Permuta

É definida como a troca de bens entre os pactuantes, e pode haver uma torna (reposição em dinheiro) para complementar o valor do bem.

Caso a troca seja por bens com valores diferentes de mais de 50% do valor do negócio, aí se encaixa em compra e venda e não em permuta.

EXEMPLO:

Um dos contratantes receba por um bem

imóvel avaliado em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) um outro bem que valha R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo complementado em dinheiro o restante, então não terá havido troca, mas compra e venda.

Mas no CC há poucos efeitos relacionados a isso.

Contrato de doação - artigo 538 do CC

Doação é transferir do seu patrimônio bens ou vantagens para outra pessoa.

Não há possibilidade de doação após a morte do doador, porém, é possível que o doador estipule uma *cláusula de reversão*, determinando a volta dos bens doados ao seu ao seu patrimônio, quando o donatário (quem recebeu a doação) vier à óbito.

Doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro:

Em caso de testamento, se dispõe 50% dos bens (artigo 549 do CC).

- Só é possível a doação de 50% dos bens, outros 50% é legítima direcionada para herdeiros legítimos, que são:
- Ascendentes: pai, avô, bisavô etc.
- Descendentes: filho, neto, bisneto etc



Conforme previsto no artigo 548 do Código Civil, não se pode doar todo o seu patrimônio.

Documentos para escritura pública de doação:

Incluem os documentos das partes envolvidas, doador, donatário, documentos relativos ao bem imóvel. Além disso, será recolhido o ITMCD ou ITCMD). O imposto é exigido no momento da transferência imobiliária.

4.10 TESTAMENTO

É quando uma pessoa determina a entrega de seu patrimônio no todo ou em partes, após a sua morte.

Testamento e doação

Doação é em vida e o Testamento é após a morte.

Havendo herdeiros legítimos, deverá ser preservado 50% do patrimônio do finado, não podendo, assim, ser incluída no testamento (Artigo 1845 do CC).

Caso ainda não tenha sido iniciado o inventário, ou o inventariado esteja pendente, ainda sim, é possível a alienação de um imóvel (garantia de um devedor à um credor até o pagamento total da dívida). Para isso é preciso de uma autorização judicial para alienação do imóvel.



Inventário é o processo pelo qual se faz um levantamento de todos os bens de determinada pessoa após a sua morte.

4.11 CONTRATOS "PADRÕES" NAS INCORPORAÇÕES E LOTEAMENTOS E CONTRATO DE CORRETAGEM

As regras mínimas são regidas pelo artigo 18, VI da Lei 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo).

De acordo com esta lei é exigido do loteador um texto do contrato padrão para ser utilizado nos negócios futuros da aquisição dos lotes. O texto e documentos obrigatórios devem ser apresentados no Cartório de Registro de Imóveis.

Artigo 67 da Lei 4.591/64 (Lei de Incorporações e Condomínios):

Ao incorporador, se optar por arquivar um contrato padrão junto ao Cartório de Registro de Imóveis na ocasião do registro da incorporação, não precisará repetir as cláusulas padrões em cada contrato individual.

Contratos de prestação de serviços

São aqueles relacionados ao contrato de corretagem e administração de bens imóveis.

O artigo 722 do CC expõe as instruções necessárias especificamente para o contrato de corretagem. No mínimo deverá aparecer, o nome e a qualificação das partes, o objeto contratual e sua individualização, preço, condições, remuneração do corretor e a forma de pagamento.

Conforme o artigo 727 do CC, caso o contrato não tenha sido celebrado por prazo determinado e o proprietário dispensar o corretor, mas o negócio se realizar posteriormente, a comissão (corretagem) deverá ser entregue ainda sim, ao corretor.

4.12 QUEM PODE E COMO CONFECCIONAR UM INSTRUMENTO CONTRATUAL

Não é incomum que empresas e profissionais do mercado imobiliário acabem falhando em detalhes do jurídico imobiliário. É preciso realizar um contrato imune a conturbar a relação das partes envolvidas no contrato.

Testament



Porém, é comum empresas e profissionais buscarem consultoria jurídica somente quando já tem um problema instalado e alcançou uma esfera judicial.

Toda e qualquer pessoa capaz pode realizar um contrato, portanto, um corretor pode sim redigir um contrato, mas, é arriscado fazer isso sem o conhecimento jurídico, o que requer cuidados!

O corretor é o responsável para que as informações cheguem de forma transparente aos clientes, o que inclui os termos do contrato e o formato do contrato.

Cuidados com a redação contratual

- Cuidado com a estética;
- Estruturação coerente das cláusulas;
- Clareza, precisão, transparência, tom adequado: "visual law" e "legal design"
- Conhecimento Jurídico;
- Atenção à LGPD na redação contratual;
- Atenção às espécies de contrato, a vontade das partes, ao mercado e à doutrina e jurisprudência.

Deve-se atentar à Lei do Distrato - Lei 13.786/18 que aponta que a redação contratual seja iniciada com um quadro resumo.

Distrato é uma extinção de um contrato de forma bilateral.

Elementos contratuais

- Descrição completa do objeto e o fim à que se destina;
- Preço, forma e local de pagamento;
- Detalhamento quanto ao arrendimento de contrato;
- Detalhamento quanto à posse do imóvel;
- Lavratura de escritura definitiva de compra e venda;
- Apontamentos para quem realizará o pagamento;
- Sobre os tributos e despesas;

- Prazos;
- Cláusula compromissória



BORA PRATICAR?

1. No que é pertinente à redação dos contratos imobiliários, é possível afirmar, EXCETO:
 - a) Existem contratos típicos, que possuem seus contornos mínimos na Lei e que deverão, assim, ser observados no momento da celebração do negócio entre os pactuantes e no instrumento contratual redigido.
 - b) É preciso observar que, em sede contratual, cada caso é um caso e não é possível utilizar modelos contratuais sem os devidos ajustes e adaptações ao caso concreto, sempre tendo em mente a matriz legal e o acordo de vontades entre os contratantes.
 - c) Os contratos contam uma história e devem seguir uma estruturação lógica, coesa, coerente e inteligível.
 - d) Não há uma exigência de número de cláusulas mínimo ou máximo, devendo imperar uma boa comunicação e interação entre as partes, bem como a clareza e o tom adequado.
 - e) Quanto mais longa e repetitiva a redação contratual, melhor, porque não deixará dúvidas sobre o que restou acordado entre as partes. Aconselha-se, inclusive, que o contrato seja escrito em forma de relatório, dispensando a subdivisão em cláusulas, alíneas e itens.

Gabário: (1) e

4.13 FASES CONTRATUAIS DAS NEGOCIAÇÕES AO CUMPRIMENTO E OU EXTINÇÃO DOS CONTRATOS

Há dois importantes ciclos de negócios antes de analisarmos as fases de um contrato, que são a jornada da compra e

venda e a jornada de locação de imóveis.

CICLO DE VENDAS



Fonte: Adaptado de MAFRA (2020)

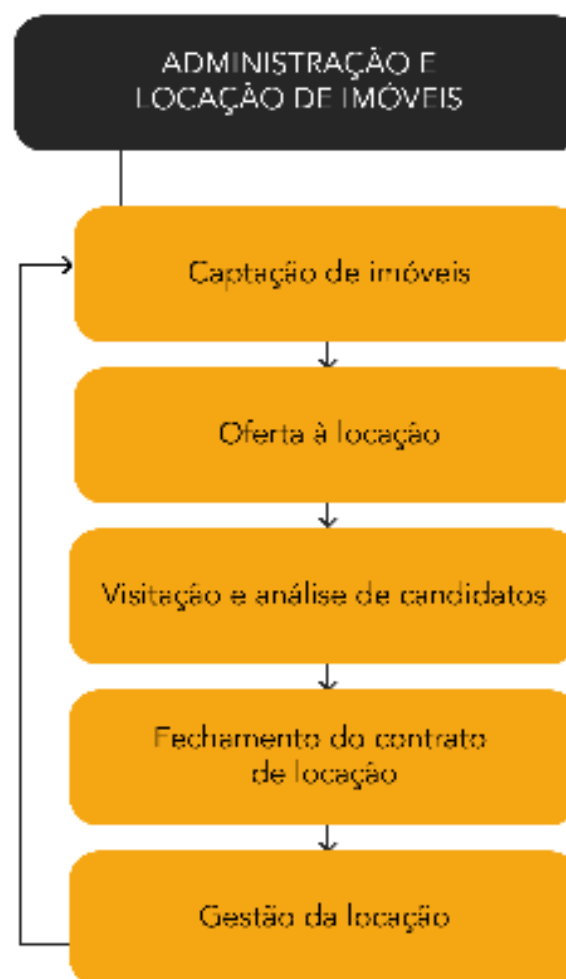
Quando se pensa na jornada da compra e venda de imóveis, é perceptível que ela é iniciada com a captação do imóvel e na oferta e prospecção de clientes, que levará à qualificação dos potenciais interessados, entendendo seu real interesse e momento de compra, passando para as propostas e negociações e seguindo ao fechamento do contrato, dando continuidade com o pós-venda. Do pós-venda, pode-se reiniciar na para a captação e/ou ofertas novas para novos ou o mesmo cliente

Jornada de locação e administração de bens imóveis

Já a jornada da locação e da administração de imóveis, deas vezes caráter contínuo e cíclico, também implica em iniciar com a captação do imóvel para que seja ofertado aos potenciais locatários, que visitarão o imóvel. Segue-se à análise cadastral e entrevistas aos candidatos à

locação com a posterior negociação dos termos e condições do contrato. Fechado o contrato de locação, que envolve uma relação que terá continuidade no tempo, é preciso geri-la e compor os interesses e eventuais conflitos que possam surgir.

CICLO DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS



Fonte: Adaptado por IBREP, MAFRA (2018)

Fases contratuais

O contrato, em sua formação e formatação, comporta três grandes fases, conhecidas com a fase pré-contratual, a fase contratual propriamente dita e a fase pós-contratual.

Vale ressaltar que, a ética precisa estar presente em todas as fases do projeto, e que, precisa de um acordo entre duas ou mais pessoas para formalizar.

O Artigo 428 do CC aponta que, em uma proposta (primeira fase do contrato), deixa de ser obrigatória a proposta, quando:

I. Se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-



se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante;

II. Se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente;

III. Se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado;

IV. Se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente.

Ou seja, uma proposta é válida apenas em comunicação de forma imediata, real, sendo por telefone, videoconferência, ou presença física.

Sobre a extinção do contrato

A extinção do contrato comporta o fim das obrigações entre as partes pactuantes, seja pela conclusão de seu objeto, pelo término do prazo contratual ou, ainda, por seu rompimento (MEIRELLES, 1979, p. 254).

A extinção de contrato é prevista nos arts. 472 a 480 do CC, a extinção dos contratos pode se dar de modo "normal" ou "anormal".

Extinção normal

É quando há o adimplemento das obrigações ou a satisfação do crédito; pelo vencimento do termo; pelo implemento da condição resolutiva ou pela frustração da condição suspensiva. No caso do vencimento do prazo, é essencial que as obrigações tenham sido cumpridas também para que a extinção normal ocorra.

Extinção anormal

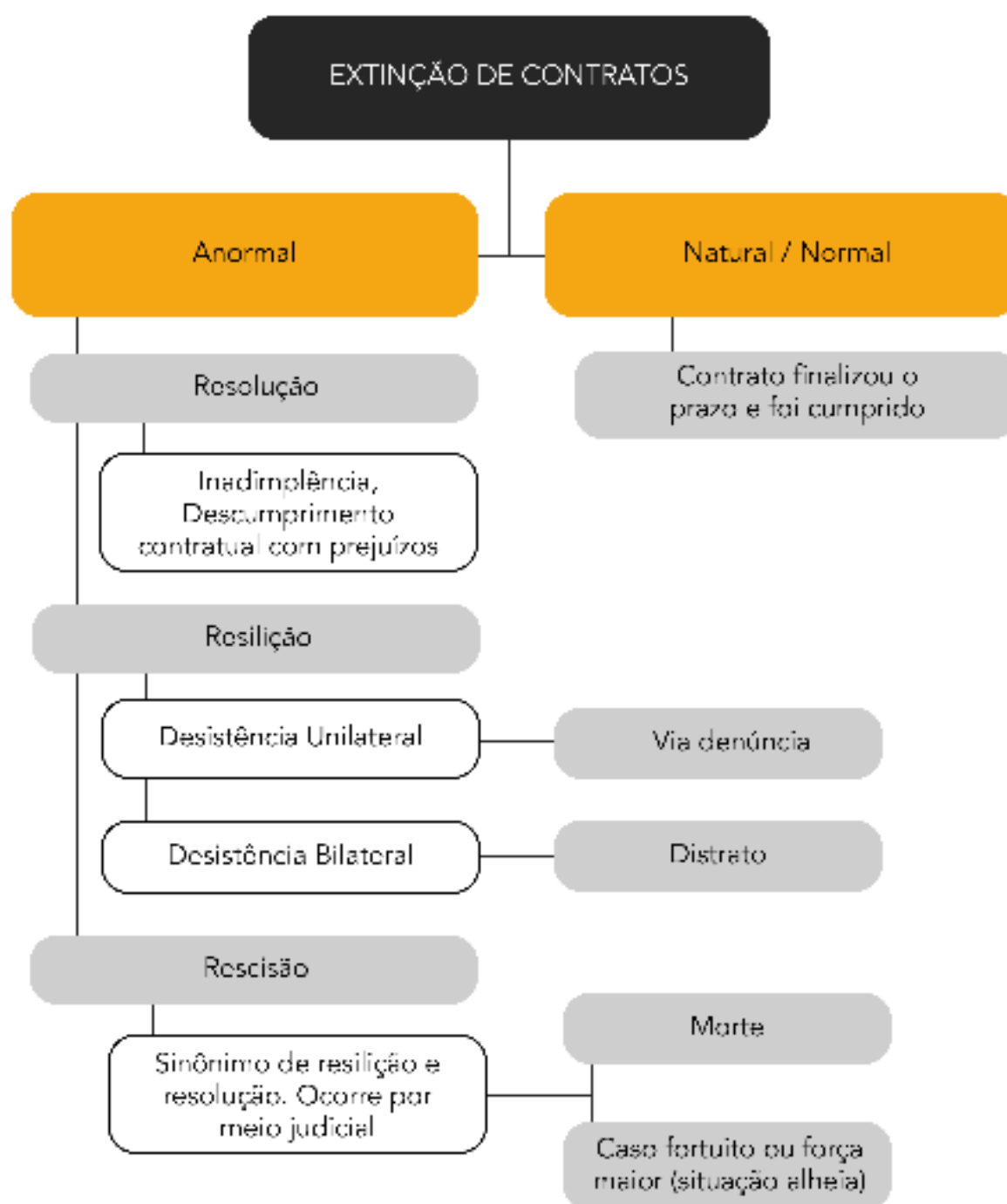
É caracterizada como uma rescisão ou anulação de contrato. Trata-se de ausência de requisitos de validade contratual, legitimação ou então, o contrato é legítimo, porém, houve uma rescisão contratual por alguma razão.

E a rescisão de um contrato, que tipo de extinção se trata?

Alguns autores colocam a rescisão contratual como sendo uma extinção anormal os casos como, resolução, resilição e rescisão.

A extinção de forma natural / normal, corresponde ao termo "adimplemento" que significa cumprimento das obrigações. E que também, há variadas formas de extinção de contratos.

QUADRO RESUMO DE FORMAS DE EXTINÇÃO DE CONTRATOS IMOBILIÁRIOS



Fonte: Elaborado por IBREP.



BORA PRATICAR?

1. Pesquise quais são os elementos necessários para um contrato de promessa de compra e venda de imóveis. Crie um exemplo desse tipo de contrato, incluindo todas as informações relevantes.
2. Quais são as diferenças entre um contrato de compra e venda e um contrato de locação?
3. Associe cada tipo de extinção de contrato imobiliário à sua descrição correspondente:

Tipos de Extinção:

- a) Rescisão
- b) Resolução
- c) Adimplemento

Descrições:

1. Extinção do contrato devido ao cumprimento de todas as obrigações pelas partes.
2. Extinção do contrato devido à perda do objeto do contrato por desaparecimento, destruição ou deterioração.
3. Extinção do contrato por decisão judicial em casos de inadimplência ou descumprimento de cláusulas contratuais.

Gabarito: 3) a) 3 b) 2 c) 1

4.14 PRINCIPAIS INOVAÇÕES, TENDÊNCIAS E DESAFIOS ENVOLVENDO A DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA

Documentos são unidades de registro de informação. Os documentos e contratos podem nascer em suportes físicos e eletrônicos. Para que um documento eletrônico seja considerado legal, autêntico, não se pode haver dúvidas sobre suas informações, a criptografia é um método que confere segurança à documentos eletrônicos.

Documento eletrônico

É qualquer arquivo digital que ofereça provas, ou informação sobre um ato, fato ou negócio, emitido no formato próprio e que é verificável pela internet. Além disso, é requisito ter uma assinatura do autor como identificação, autoria e autenticidade do documento.

Métodos de autenticação de assinatura eletrônica:

- IP;
- biometria;
- PIN;
- Geolocalização;
- Reconhecimento facial,
- Entre outros métodos.

Assinatura digital

É uma assinatura eletrônica com autenticidade via certificado digital, com chaves públicas do Brasil e governadas pelo Instituto de Tecnologia da Informação (ITI), este, ligado à casa civil da presidência da república.

A lei que menciona e define a garantia da assinatura eletrônica é a Lei 14.063/2020.

Classificação de assinaturas eletrônicas:

- Simples: com chaves públicas do Brasil
- Avançada: com outras chaves, além das públicas

- Qualificada: utiliza certificado digital da ICP-Brasil

Sociedade *"paperless"*, significa, cada vez mais, utilizamos menos papéis.

Decreto 10.278/2020 digitalizar de forma que se possa produzir os mesmos efeitos que os documentos originais.

Formas de efeitos legítimos

Há quem opte por realizar cópias de conversas via chat, Whatsapp, Instagram, porém, o judiciário reconhece esse meio de prova como frágil, pois podem ser facilmente adulterados. E-mails também podem ser adulterados devido à mecanismos de adulteração. Então, muitos recorrem a lavraturas notariais em cartórios para autenticar e legitimar.

Notórios são profissionais do Direito que possuem a função pública de conferir a autenticidade de documentos.

A questão da lavratura de tais documentos pode ficar custoso devido ao número de documentos a serem reconhecidos via ata notarial. O que se torna inviável.

Existem as plataformas *blockchain*, que apuram informações, conteúdos e controlam pedidos, pagamentos, transações, de forma criptografada. Os registros não podem ser modificados, porém, há muita dificuldade ainda de sua utilização e desconhecimento.

EXEMPLO:

Uma pessoa envia um arquivo em forma de bloco, que é armazenado e distribuído pela rede, e, cada máquina ficará com uma cópia desta transação em tempo real. Assim que aprovada a informação inserida ela receberá um registro na rede que não poderá ser alterada.

Há plataformas digitais que possuem tecnologias suficientes de autenticação e podem apurar se informações, conteúdos digitais e virtuais estão íntegros, tais como: a verifact e Original My.

RECORTE DO SITE DA EMPRESA VERIFACT (2023)



Outra possibilidade é a Tokenização de imóveis que consiste na transferência de um ativo real.

EXEMPLO

Transferência de um bem imóvel ou obra de arte - para o meio digital, permitindo que seja dividido em digitais criptografadas, consideradas "Tokens". Os tokens de imóveis são destaques os NFT's.

Inovações nas formas de negócios e formas de contratar:

- Locação por aplicativos;
- Moradia "por assinatura";
- Multipropriedade: compra e venda e locação da fração ideal (Lei 13.077).



O corretor do futuro deverá estar se atualizando para novas possibilidades de negócios no mercado, sob pena de não oferecer ao seu público soluções que atendam os seus interesses.


BORA PRATICAR?

1. Atividade prática: Escolha uma nova inovação do mercado imobiliário dentre as opções: blockchain, moradia "por assinatura", locação por aplicativos, multipropriedade, tokenização de imóveis. Escolhido uma destas, pesquise e responda as seguintes perguntas:
 - a) Como essa forma de contratação funciona?
 - b) Quais são as principais vantagens e desafios.
 - c) Quais são os impactos esperados para os corretores de imóveis?

Escolha a opção que você sente menos afinidade.

4. DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA DE "A" A "Z"

Nesta disciplina você aprendeu a:

- Verificar como identificar a veracidade de documentos;
- Reconhecer modalidades de Usucapião
- Definir Caução e Fiança;
- Destacar pontos importantes da Lei do Inquilinato;
- Captar os Itens importantes previstos no artigo 722 do CC, no contrato de corretagem;
- Obter todas as variadas formas de elaboração e de extinção de contrato;
- Distinguir atividades notariais das atividades registrais;
- Praticar alguns termos jurídicos que definem extinção de contratos imobiliários;
- Verificar o ciclo dos negócios, na jornada de compra e venda e na locação e administração de imóveis e sua relação contratual.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABELHA, André. As atuais fronteiras do Direito Imobiliário. Migalhas edilícias. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-edilicias/282784/as-atuais-fronteiras-do-direito-imobiliario>>. Acesso em: 20.set.2021

AVVAD, P. E. Direito Imobiliário – teoria geral e negócios imobiliários. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2012.

IBRADIM, Editora - Direito Imobiliário - 4 ed. 2020;

IBRADIM, Editora - Impactos do Covid no direito imobiliário - 4 ed. 2020;

IBRADIM, Editora - Altos eletrônicos em notas e registros - 4 ed. 2020;

IBRADIM, Editora - Estudos de direito imobiliário - 3d. 2020;

Código de ética - Resolução Cofeci/RN 326/92

Decreto nº 81.871 de 29 de junho de 1978;

DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro. 25ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

DINIZ, M. H. Código Civil Anotado. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

FILHO, E. S. C. S. Direito Registral Imobiliário. 1ª Ed. Curitiba: Editora Juruá, 2013.

GIANCOLI, B. P. Direito Civil – concursos e OAB. 2ª Ed. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2014.

GONÇALVES, C. R. Direito Civil 2 – Contratos em espécie/direito das coisas esquematizado. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

MAFRA, Josiane Wendt Antunes. Documentação imobiliária: aspectos teóricos e práticos. Ubá/MG: Instrutor.com, 2016.

Você chegou ao fim do **Módulo Técnico!**

E aí, gostou?

Conta pra gente você achou através do formulário abaixo:

[CLIQUE AQUI PARA DEIXAR A SUA OPINIÃO](#)

Estamos sempre trabalhando em melhorias para
que você tenha acesso ao melhor conteúdo.

Bons estudos!